

Von	dsa-enforcement@ec.europa.eu
An	legal@koernerstrom-social.de
Kopie	dsc-germany@bundesnetzagentur.de
Datum	Sat, 14 Mar 2026 09:15:00 +0100
Betreff	VLOP Designation - Koernerstrom Social GmbH / Halmweise.de - CASE COMP M.92188

Europäische Kommission
Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen (GD GROW)
Digital Services Act Enforcement Unit
Rue de la Loi 200
1049 Brüssel, Belgien

14. März 2026
Az. CASE COMP M.92188

An die Geschäftsführung der
Koernerstrom Social GmbH
Torstrasse 177
10115 Berlin
Deutschland

Betreff: Designation als Very Large Online Platform (VLOP) nach Art. 33 Abs. 4 der
Verordnung (EU) 2022/2065 (Digital Services Act, DSA) - Az. CASE COMP M.92188

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die Europäische Kommission am heutigen Tag (14. März 2026) einen Durchführungsrechtsakt nach Art. 33 Abs. 4 DSA erlassen hat, durch den die Plattform Halmweise.de, betrieben durch die Koernerstrom Social GmbH, als Very Large Online Platform (VLOP) im Sinne des Art. 33 Abs. 1 DSA designiert wird.

I. Grundlage der Designation

Die Designation beruht auf den von Ihnen am 15. Januar 2026 gemäß Art. 24 Abs. 2 DSA uebermittelten Nutzerzahlen. Demnach verzeichnet Halmweise.de 51 Millionen durchschnittliche monatliche aktive Nutzer in der Europäischen Union (Berichtszeitraum Dezember 2025). Dieser Wert ueberschreitet die in Art. 33 Abs. 1 DSA festgelegte Schwelle von 45 Millionen aktiven Nutzern.

Der Designationsbeschluss wird am 16. März 2026 im Amtsblatt der Europäischen Union (L-Reihe) veröffentlicht und tritt mit dem heutigen Tag in Kraft (Art. 33 Abs. 4 Satz 4 DSA).

II. Rechtliche Konsequenzen

Mit der Designation sind Sie als Anbieter von Halmweise.de verpflichtet, die VLOP-spezifischen Pflichten der Artikel 34 bis 43 DSA zu erfüllen. Gemäß Art. 33 Abs. 6 DSA verfuegen Sie über eine Frist von vier Monaten ab Zugang dieses Schreibens, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Die Pflichten müssen daher spaetestens bis zum 14. Juli 2026 vollständig erfüllt sein.

Dies umfasst insbesondere:

- Systemische Risikobewertung nach Art. 34 DSA

- Risikominderungsmaßnahmen nach Art. 35 DSA
- Krisenreaktionsmechanismus nach Art. 36 DSA
- Externer Audit nach Art. 37 DSA (Erstaudit bis 14. Juli 2026)
- Werbetransparenz nach Art. 39 DSA
- Forschungsdatenzugang nach Art. 40 DSA
- Erweiterter Transparenzbericht nach Art. 42 DSA
- Aufsichtsabgabe nach Art. 43 DSA

III. Ansprechpartner und weiteres Vorgehen

Als primär zuständige Aufsichtsbehörde für Verstösspunkte auf Ebene der Mitgliedstaaten ist die Bundesnetzagentur als Digital Services Coordinator (DSC) Deutschland nach Art. 49 DSA zuständig. Bitte treten Sie in Bezug auf nationale Aufsichtsfragen unmittelbar mit der Bundesnetzagentur in Kontakt.

Für Fragen, die die allgemeine Enforcement-Zuständigkeit der Kommission bei VLOPs betreffen (Art. 56 DSA), steht Ihnen unsere Enforcement Unit zur Verfügung:

E-Mail: dsa-enforcement@ec.europa.eu

IV. Anfechtung

Sie können diesen Designationsbeschluss innerhalb von zwei Monaten ab seiner Bekanntgabe (Veröffentlichung im Amtsblatt: 16. März 2026) beim Gericht der Europäischen Union (EuG) anfechten (Art. 263 Abs. 4, Abs. 6 AEUV).

Rechtsgrundlage: Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>

Mit freundlichen Grüßen

Für die Europäische Kommission

Dr. Maria Vassilakis

Head of Unit, DSA Enforcement

Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen

Europäische Kommission

Rue de la Loi 200 | 1049 Brüssel | Belgien

dsa-enforcement@ec.europa.eu

<https://digital-strategy.ec.europa.eu>

2026-04-01_fiedler-moeller_an_maassen_queue-auszug.eml

emails/2026-04-01_fiedler-moeller_an_maassen_queue-auszug.eml

Von	Björn Fiedler-Möller <b.fiedler-moeller@koernerstrom-social.de>
An	Lena Maaßen <l.maassen@koernerstrom-social.de>
Kopie	Fatima Schröder <f.schroeder@koernerstrom-social.de>
Datum	Wed, 01 Apr 2026 18:26:00 +0200
Betreff	Queue-Auszug für morgen - die 11,3 Tage bitte nicht glätten

Hallo Lena,

anbei vorab die Zahlen, die wir morgen im Termin zeigen können. Der Median für Meldungen in der Kategorie Hassrede liegt für Oktober 2025 bis Februar 2026 tatsächlich bei 11,3 Werktagen. Das ist kein Ausreißer aus einem einzelnen Monat. Im Export sind einige sehr alte Vorgänge enthalten, die nach Rückfragen an den Meldenden wieder hinten in der allgemeinen Warteschlange gelandet sind.

Wir haben derzeit 180 Kollegen in Trust & Safety für 51 Millionen aktive Nutzer in der EU. Darin sind Schichtleitung, Qualitätssicherung, Beschwerdestelle und die Kollegen für Auskunftersuchen schon enthalten. Die Zahl darf deshalb nicht so gelesen werden, als säßen 180 Personen gleichzeitig in der ersten Sichtung. Am Wochenende ist die deutschsprachige Frühschicht außerdem kleiner. Meldungen vom Freitagabend werden in der alten Queue häufig erst am Montag wieder angefasst.

Das aktuelle System sortiert im Wesentlichen nach Eingangszeit. Die Auswahl „Hassrede“ erzeugt noch keine eigene Priorität. Auch Meldungen mit einem Hinweis auf Volksverhetzung landen zunächst zwischen Beschimpfungen, Profilkopien und Beschwerden über gesperrte Gruppen. Wenn ein Moderator den Vorgang an Legal gibt, läuft die Zeit im Dashboard weiter. Bei Rückgabe an die Moderation beginnt aber kein neuer Bearbeitungsschritt, sondern der Vorgang steht wieder an seiner alten Stelle. Genau dadurch sehen manche Verläufe im Einzelexport anders aus als die Zahl im Monatsbericht.

Ich habe vier Vorgänge aus Januar stichprobenweise geöffnet. In zwei Fällen war der Inhalt am Tag der Meldung noch erreichbar, beim späteren Zweitaufwurf aber schon vom Verfasser gelöscht. Ein Vorgang hatte nur einen Screenshot ohne URL. Beim vierten lag die URL vor, die Entscheidung wurde jedoch erst nach zwei internen Rückfragen dokumentiert. Ich habe die Bildschirmansichten gesichert. Namen und Nutzerkennungen lasse ich bis zur Abstimmung im kleinen Kreis.

Für den Termin morgen bringe ich den Roh-Export und die Beschreibung der Felder mit. Bitte verwendet für die Unterlage nicht die Zahl aus dem Präsentationsentwurf von letzter Woche. Dort stand noch „rund acht Tage“, weil Beschwerden und Erstmeldungen versehentlich zusammen ausgewertet worden waren.

Viele Grüße

Björn

Björn Fiedler-Möller
Leitung Trust & Safety
Körnerstrom Social GmbH
Torstraße 177
10115 Berlin
Telefon +49 30 4458 2714
b.fiedler-moeller@koernerstrom-social.de

2026-04-02_bnetza_dsc_mahnung.eml

emails/2026-04-02_bnetza_dsc_mahnung.eml

Von	dsc-referat@bundesnetzagentur.de
An	legal@koernerstrom-social.de
Kopie	dsc-enforcement@bundesnetzagentur.de
Datum	Thu, 02 Apr 2026 11:30:00 +0200
Betreff	Mahnverfahren Az. BNetzA-DSC-2026-188 - Koernerstrom Social GmbH / Halmweise.de - Aufforderung zur Stellungnahme

Bundesnetzagentur
Referat Digitale Dienste
Tulpenfeld 4
53113 Bonn

02. April 2026
Az. BNetzA-DSC-2026-188

An die Geschäftsführung der
Koernerstrom Social GmbH
Torstrasse 177
10115 Berlin

Betreff: Mahnverfahren nach Art. 51 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2022/2065 (Digital Services Act)
i.V.m. § 7 Digitale-Dienste-Gesetz (DDG)
Az. BNetzA-DSC-2026-188

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bundesnetzagentur nimmt als Digital Services Coordinator (DSC) für Deutschland nach Art. 49 DSA und § 2 DDG ihre Aufsichtsfunktionen wahr. Im Rahmen unserer Ueberwachungsaufgaben nach Art. 51 DSA haben wir in den vergangenen Wochen die Einhaltung der Pflichten nach der Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA) durch Ihre Plattform Halmweise.de überprüft.

I. Festgestellte Verstoesspunkte

Auf Grundlage unserer Prüfung stellen wir fest, dass Halmweise.de in den folgenden Punkten gegen Pflichten aus dem DSA verstossen hat:

1. Verspätete Notice-and-Action-Bearbeitung (Art. 16 DSA)

Im Zeitraum Oktober 2025 bis Februar 2026 wurden Meldungen zu Hassrede-Inhalten auf Halmweise.de mit einer medianen Bearbeitungszeit von 11,3 Werktagen bearbeitet. Dies entspricht nicht der Anforderung des Art. 16 Abs. 6 DSA, wonach Meldungen ohne unnoetge Verzoegerung zu bearbeiten sind. Bei klar illegalen Inhalten, insbesondere Volksverhetzung nach § 130 StGB, sind Maßnahmen unverzüglich zu ergreifen.

Grundlage: Art. 16 Abs. 6 DSA, Art. 51 Abs. 1 DSA

2. Fehlende Non-Profiling-Option im Empfehlungsalgorithmus (Art. 27 DSA)

Halmweise.de bot bis März 2026 ausschließlich den personalisierten Empfehlungsalgorithmus "HalmRank" an. Eine Option, die nicht auf Profiling im Sinne des Art. 4 Nr. 4 der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) basiert, war nicht verfügbar. Dies verstosst gegen Art. 27 Abs. 1 lit. b DSA.

Grundlage: Art. 27 Abs. 1 lit. b DSA, Art. 51 Abs. 1 DSA

3. Unvollstaendiges Werbeanzeigen-Repository (Art. 39 DSA)

Eine Prüfung des unter <https://halmweise.de/ads-transparency> zugaenglichen Repositories hat ergeben, dass Eintraege für den Zeitraum Januar 2025 bis September 2025 unvollstaendig sind. Insbesondere fehlen Targeting-Parameter und Angaben zur Anzahl der Empfaenger nach Mitgliedstaaten in zahlreichen Eintraegen. Dies verstosst gegen Art. 39 Abs. 2 DSA.

Grundlage: Art. 39 Abs. 2 DSA, Art. 51 Abs. 1 DSA

4. Verweigerung des Forschungsdatenzugangs (Art. 40 DSA)

Der Antrag der Forschungsgruppe Prof. Dr. Mueeller-Kaminski (Universitaet zu Köln) vom 15. Januar 2026 auf Forschungsdatenzugang wurde durch Ihre Plattform am 12. Februar 2026 vollständig abgelehnt. Die Ablehnung erscheint nicht gerechtfertigt, da nicht hinreichend dargelegt wurde, dass weniger einschraenkende Alternativen (z.B. sichere Datenverarbeitungsumgebungen nach Art. 40 Abs. 5 DSA) ernsthaft geprüft wurden.

Grundlage: Art. 40 DSA, Art. 51 Abs. 1 DSA

II. Aufforderung zur Stellungnahme

Wir fordern Sie auf, bis spaetestens

30. April 2026

eine schriftliche Stellungnahme zu den vorgenannten Beanstandungen einzureichen. Legen Sie bitte dar, welche Maßnahmen Sie zur Behebung der beanstandeten Maengel ergriffen haben oder zu ergreifen beabsichtigen, und übermitteln Sie einen konkreten Massnahmenplan mit verbindlichen Fristen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtabhilfe oder unzureichender Stellungnahme ein Bussgeldbescheid nach Art. 52 DSA i.V.m. § 8 DDG ergehen kann.

III. Ansprechpartner

Für Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung:

Bundesnetzagentur
Referat Digitale Dienste
ORR Dr. Susanne Bauer-Kleist
Telefon: +49 228 14-6000
E-Mail: dsc-referat@bundesnetzagentur.de

Rechtsgrundlagen:

- Art. 51 Abs. 1 DSA (EU) 2022/2065
- § 7 DDG
- EUR-Lex DSA: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Susanne Bauer-Kleist
Oberregierungsraentin
Referat Digitale Dienste
Bundesnetzagentur

Bundesnetzagentur für Elektrizitaet, Gas, Telekommunikation,
Post und Eisenbahnen
Tulpenfeld 4 | 53113 Bonn

2026-04-12_trusted_flagger_kooperationsanfrage.emlemails/2026-04-12_trusted_flagger_kooperationsanfrage.eml

Von	info@deutsche-hass-stopp.de
An	trust-and-safety@halmweise.de
Kopie	legal@koernerstrom-social.de
Datum	Sun, 12 Apr 2026 14:22:00 +0200
Betreff	Kooperationsanfrage Trusted Flagger nach Art. 22 DSA - Deutsche Hass-Stopp e.V.

Deutsche Hass-Stopp e.V.
Chausseestrasse 102
10115 Berlin
info@deutsche-hass-stopp.de

12. April 2026

An die
Koernerstrom Social GmbH
Trust & Safety / Legal Department
Torstrasse 177
10115 Berlin
trust-and-safety@halmweise.de

Betreff: Kooperationsanfrage als Trusted Flagger nach Art. 22 der Verordnung (EU) 2022/2065 (Digital Services Act, DSA) für die Plattform Halmweise.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Hass-Stopp e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich der Bekämpfung von Online-Hassrede, Volksverhetzung und Diskriminierung widmet. Seit dem 15. November 2025 sind wir durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) als Trusted Flagger nach Art. 22 Abs. 2 DSA für die Inhaltskategorie "Hassrede und Diskriminierung" anerkannt (Anerkennungsbescheid BNetzA-TF-2025-0089).

Als designierte Very Large Online Platform (VLOP) nach Art. 33 Abs. 4 DSA (Az. CASE COMP M.92188, 14. März 2026) sind Sie nach Art. 22 Abs. 1 DSA verpflichtet, Meldungen von anerkannten Trusted Flaggern vorrangig zu bearbeiten.

I. Unser Kooperationsmodell

Wir schlagen Ihnen eine strukturierte Zusammenarbeit auf Basis des Art. 22 DSA vor:

1. Dedizierter API-Zugang: Meldungen unserer Organisation werden über einen maschinenlesbaren API-Endpunkt (JSON-Format, kompatibel mit OASIS TC Standards) eingereicht. Dies ermöglicht eine schnellere und automatisierte Verarbeitung.
2. Vorrangige Bearbeitungszeit: Wir bitten um eine garantierte Bearbeitungszeit von maximal 2 Werktagen für Meldungen, die von Deutsche Hass-Stopp e.V. übermittelt werden.
3. Regelmässiger Austausch: Monatliche Videokonferenz (30 Min.) zwischen unserem Leitungsteam und Ihrem Trust & Safety-Team zum Austausch über Meldetrends, Systemanpassungen und aufkommende Phänomene.
4. Feedback-Loop: Automatisierte Statusmeldung über das Ergebnis unserer Meldungen (Bestätigung, Ablehnung mit Begründung) innerhalb von 24 Stunden nach Entscheidung.

5. Gemeinsame Schulungen: Jaehrlich ein gemeinsames Training-Webinar für Ihre Trust & Safety Teams und unsere Analysten zu aktuellen Hassrede-Phaenomenen in der deutschsprachigen Online-Sphere.

II. Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Kooperationsvereinbarung sollte folgende Punkte regeln:

- Anwendbares Recht: Deutsches Recht, Gerichtsstand Berlin
- Datenschutz: Gemeinsame Verantwortlichkeit nach Art. 26 DSGVO für den Austausch personenbezogener Daten (z.B. Nutzerkennungen in Meldungen)
- Vertraulichkeit: Aggregierte Meldetrends können veröffentlicht werden; Einzelmeldungen bleiben vertraulich
- Laufzeit: 2 Jahre mit automatischer Verlängerung, Kuendigungsfrist 3 Monate

III. Nächste Schritte

Wir bitten Sie, uns bis zum 23. April 2026 mitzuteilen, ob Sie grundsatzlich an einer Kooperation interessiert sind. Im Falle einer positiven Rückmeldung würden wir gerne einen Termin zum Abschluss der Kooperationsvereinbarung vereinbaren.

Unsere Ansprechpartnerin ist:

Dr. Clara Johansson-Weiß
Geschäftsführerin Deutsche Hass-Stopp e.V.
c.johansson-weiss@deutsche-hass-stopp.de
Telefon: +49 30 9876-5432

Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit im Dienste einer sicheren Online-Umgebung für alle Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland und der EU.

Rechtsgrundlagen:

- Art. 22 DSA (EU) 2022/2065:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>
- Art. 26 DSGVO (EU) 2016/679

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Clara Johansson-Weiß
Geschäftsführerin

Deutsche Hass-Stopp e.V.
Chausseestrasse 102 | 10115 Berlin
info@deutsche-hass-stopp.de | www.deutsche-hass-stopp.de
Eingetragen: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, VR 38821 B

Von	p.groth-steinberg@klotzkette.de
An	y.erbakan@koernerstrom-social.de, <>
Kopie	f.wendland@klotzkette.de
Datum	Mon, 20 Apr 2026 09:45:00 +0200
Betreff	DSA-Compliance - Status und dringende Maßnahmen - Az. KRS-2026-0318-DSA

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Unter den Linden 42

10117 Berlin

p.groth-steinberg@klotzkette.de

20. April 2026

Az. KRS-2026-0318-DSA

An die Geschäftsführung der Koernerstrom Social GmbH:

Dr. Yilmaz Erbakan (CEO)

Lena Maassen (Legal Counsel)

Betreff: DSA-Compliance Koernerstrom Social GmbH / Halmweise.de

Status, dringende Maßnahmen und Fristenueberblick

Sehr geehrter Herr Dr. Erbakan,

sehr geehrte Frau Maassen,

ich berichte Ihnen über den aktuellen Stand des DSA-Compliance-Verfahrens und die dringlichsten Handlungsschritte der nächsten Wochen.

I. Verfahrensstand (Stand: 20. April 2026)

Das Mahnschreiben der Bundesnetzagentur (BNetzA-DSC-2026-188) fordert eine Stellungnahme bis zum 30. April 2026. Die Kanzlei arbeitet intensiv an der Vorbereitung dieser Stellungnahme. Der Entwurf wird Ihnen bis Mittwoch, 22. April 2026, zur Durchsicht vorgelegt.

II. Kritische Fristen der nächsten Wochen

30.04.2026: Stellungnahme BNetzA - FRIST UNVERAENDERLICH

14.05.2026: Ablauf EuGH-Klagefrist gegen Designationsbeschluss (Empfehlung: nicht einlegen)

15.06.2026: Technische Umsetzung Non-Profiling-Option - MUSS für BNetzA termingerecht sein

14.07.2026: Alle VLOP-Pflichten umgesetzt (Art. 33 Abs. 6 DSA) - GESETZLICHE FRIST

III. Dringende Maßnahmen

1. Beauftragung PwC als externen Auditor (Art. 37 DSA)

Das Angebot von PwC Deutschland liegt vor (380.000 EUR netto). Bitte erteilen Sie uns bevor Freitag, 24. April 2026, Freigabe zur Auftragserteilung. Ohne sofortige Beauftragung können wir die Erstaudit-Frist (14. Juli 2026) nicht einhalten.

2. Trusted-Flagger-Kooperationsvertrag (Art. 22 DSA)

Die Kooperationsanfrage der Deutschen Hass-Stopp e.V. vom 12. April 2026 sollte positiv beschieden werden. Ein Kooperationsvertragsentwurf liegt meiner Kollegin Lena Maassen zur Prüfung vor. Ziel: Vertragsunterzeichnung bis 30. April 2026.

3. Forschungsdatenzugang (Art. 40 DSA)

Wir haben am 15. April 2026 den Erstkontakt mit Prof. Dr. Mueeller-Kaminski (Uni Köln) aufgenommen. Ein Vertragsangebot (gestufte Datenzugangsvereinbarung mit Secure Data Room) wird bis 22. April 2026 vorbereitet. Bitte stellen Sie sicher, dass CTO Frau Schröder das technische Konzept für den Secure Data Room bis 25. April 2026 skizziert.

4. Head of DSA Compliance - Personalentscheidung

Wir empfehlen dringend, die Stelle eines Head of DSA Compliance bis spätestens 01. Juni 2026 zu besetzen. Die Stellenbeschreibung und ein Kandidatenprofil sende ich gesondert zu.

IV. Bussgeldrisikoeinschätzung

Im schlechtesten Fall (keine oder unzureichende Abhilfe) könnte die BNetzA Bussgeldverfahren einleiten. Unsere Simulation ergibt ein Gesamtbussgeldrisiko von 10,3 bis 30,4 Mio. EUR. Bei konsequenter und dokumentierter Abhilfe ist das Risiko erheblich reduzierbar - ich schätze bei voller Kooperation eine Reduzierung auf unter 5 Mio. EUR.

V. Empfehlung

Handeln Sie jetzt. Der kritische Pfad erlaubt keine Verzögerungen. Ich bitte um kurze Telefonkonferenz am Dienstag, 21. April 2026, 15:00 Uhr, um die Maßnahmen gemeinsam zu priorisieren.

Bitte bestätigen Sie den Termin oder schlagen Sie einen alternativen Zeitpunkt vor.

Mit freundlichen Grüßen

RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg
Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Unter den Linden 42, 10117 Berlin
p.groth-steinberg@klotzkette.de
Telefon: +49 30 1234-5678

Bearbeitung: RA Felix Wendland (+49 30 1234-5679, f.wendland@klotzkette.de)
Kooperation Brüssel: Leclercq & Moreau SCRL, Avenue Louise 287, 1050 Brüssel

Quelle DSA: Verordnung (EU) 2022/2065, EUR-Lex:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>

2026-05-08_externer_auditor_pwc.eml

emails/2026-05-08_externer_auditor_pwc.eml

Von	dsa-audit@pwc.de
An	legal@koernerstrom-social.de, <>
Kopie	p.groth-steinberg@klotzkette.de
Datum	Fri, 08 May 2026 16:10:00 +0200
Betreff	DSA-Erstaudit Halmweise.de - Auftragsbestaetigung und Auditplan - Art. 37 DSA

PwC Deutschland GmbH Wirtschaftspruefungsgesellschaft
DSA Audit Services
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main
dsa-audit@pwc.de

08. Mai 2026

An die Geschäftsführung der Koernerstrom Social GmbH
Dr. Yilmaz Erbakan
Lena Maassen (Legal Counsel)
Torstrasse 177
10115 Berlin

Betreff: DSA-Erstaudit Halmweise.de gemäß Art. 37 Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA)
Auftragsbestaetigung, Auditplan und Unterlagennanforderung

Sehr geehrter Herr Dr. Erbakan,
sehr geehrte Frau Maassen,

wir bedanken uns für die Erteilung des Auftrags zur Durchfuehrung des DSA-Erstaudits
für die Plattform Halmweise.de gemäß Art. 37 DSA. Wie in unserem Angebot vom
08. April 2026 dargelegt, bestätigen wir die Beauftragung zu folgenden Konditionen:

I. Auftragsumfang

Unser Auditteam besteht aus drei erfahrenen Pruefern mit spezifischen Kenntnissen
in den Bereichen DSA-Compliance, Algorithmic Auditing und Trust & Safety-Prozessen:

- Dr. Fatou Senghor-Richter (Auditlnerin, DSA-Recht und Plattformregulierung)
- Tobias Kramer (IT-Audit, Algorithmik und Empfehlungssysteme)
- Nele van Aken (Trust & Safety Prozessaudit und Notice-and-Action)

Der Auditumfang gemäß Art. 37 Abs. 1 DSA umfasst:

1. Compliance-Prüfung allgemeine DSA-Pflichten (Art. 11-27 DSA)
2. Bewertung der systemischen Risikobewertung (Art. 34 DSA)
3. Prüfung der Risikominderungsmaßnahmen (Art. 35 DSA)
4. Prüfung Notice-and-Action-Workflow (Art. 16 DSA)
5. Prüfung Empfehlungssystem HalmRank incl. Non-Profiling-Option (Art. 27 DSA)
6. Prüfung Werbeanzeigen-Repository (Art. 39 DSA)
7. Prüfung Trusted-Flagger-Engagement (Art. 22 DSA)
8. Prüfung Forschungsdatenzugang (Art. 40 DSA)
9. Prüfung Transparenzbericht (Art. 42 DSA)

II. Zeitplan

Auftaktgespräch (Kick-off): Donnerstag, 28. Mai 2026, 10:00 Uhr (vor Ort Berlin)
Unterlagenprüfung (remote): 02. Juni bis 20. Juni 2026
Vor-Ort-Prüfungstage (Berlin): 23., 24. und 25. Juni 2026
Auditbericht Entwurf: 10. Juli 2026
Stellungnahme Koernerstrom (5 Tage): bis 15. Juli 2026
Finaler Auditbericht: 20. Juli 2026

III. Benötigte Unterlagen

Für die Unterlagenprüfung bitten wir Sie, bis spätestens 28. Mai 2026 folgende Dokumente in unserem gesicherten Datenraum bereitzustellen:

- a) Dokumentation HalmRank-Algorithmus (Hauptparameter, Gewichtungen, kein Quellcode)
- b) Notice-and-Action-Statistiken: Oktober 2025 bis April 2026 (nach Inhaltskategorie, Bearbeitungszeiten, Ergebnisse)
- c) Systemische Risikobewertung nach Art. 34 DSA (aktuellste Version)
- d) Risikominderungsplan nach Art. 35 DSA
- e) Werbeanzeigen-Repository (Lesezugang oder vollständiger Export)
- f) Trusted-Flagger-Kooperationsvertrag Deutsche Hass-Stopp e.V.
- g) Datenzugangsvereinbarung Prof. Dr. Mueeller-Kaminski (sobald abgeschlossen)
- h) Interne Trust & Safety-Richtlinien und Entscheidungshandbücher
- i) Transparenzbericht 2025 (Art. 15 DSA)
- j) DSGVO-Dokumentation: Datenschutz-Folgenabschätzungen zu HalmRank und Werbetargeting

IV. Unabhngigkeitserklrung

Wir besttigen, dass PwC Deutschland GmbH WPG im vergangenen Jahr keine nicht prfungsbezogenen Dienstleistungen fr die Koernerstrom Social GmbH erbracht hat und daher die Unabhngigkeitsanforderungen des Art. 37 Abs. 3 DSA erfllt.

V. Vertraulichkeit und Berichtswesen

Der Auditbericht wird Ihnen und — gem Art. 37 Abs. 4 DSA — der Europischen Kommission und der Bundesnetzagentur bermittelt. Eine nicht vertrauliche Zusammenfassung wird nach Art. 42 Abs. 4 DSA verffentlicht. Wir empfehlen, vorab zu klren, welche Teile des Berichts als vertraulich gekennzeichnet werden sollen.

VI. Vergtung

Gem Angebot vom 08. April 2026: 380.000 EUR netto (zzgl. USt.), zahlbar in zwei Raten (50 % bei Auftragserteilung, 50 % nach Vorlage des finalen Berichts).

Fr Rckfragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfgung.

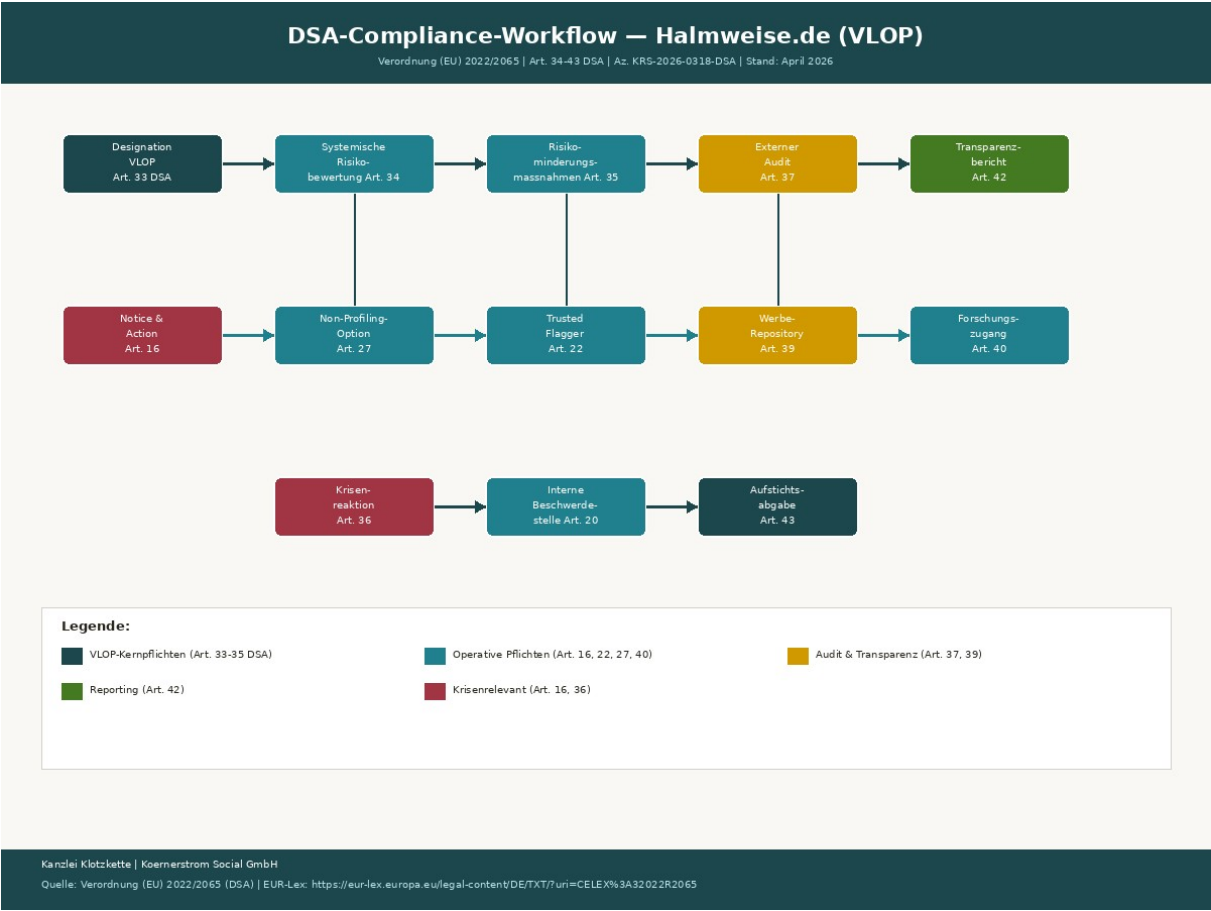
Mit freundlichen Gren

Dr. Fatou Senghor-Richter
Leitende Prferin, DSA Audit Services
PwC Deutschland GmbH Wirtschaftsprfungsgesellschaft

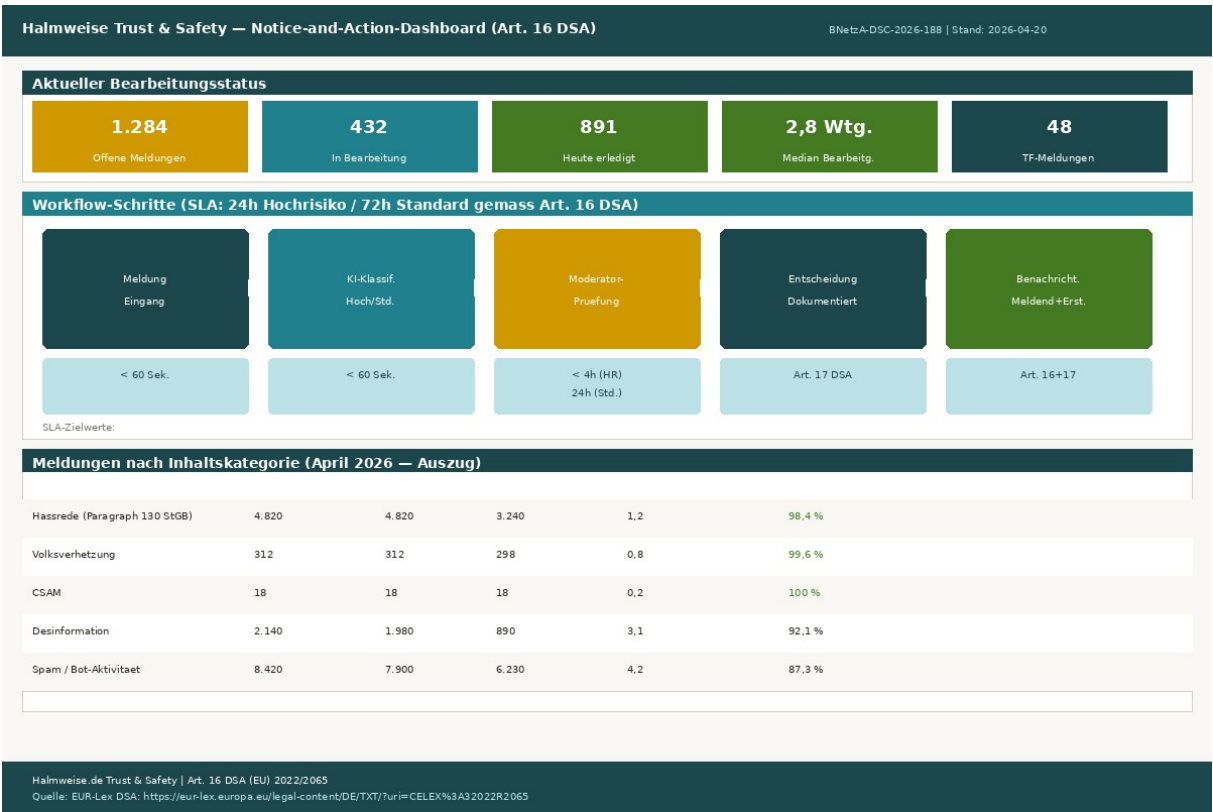
Telefon: +49 69 9585-6789
E-Mail: fatou.senghor-richter@pwc.de

PwC Deutschland GmbH Wirtschaftsprfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 | 60327 Frankfurt am Main
www.pwc.de

Rechtsgrundlage: Art. 37 DSA (EU) 2022/2065, EUR-Lex:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>



Bilddatei: dsa_compliance_workflow_diagramm.jpg



Bilddatei: notice_and_action_workflow_screenshot.jpg

https://halmweise.de/ads-transparency — Werbeanzeigen-Repository Art. 39 DSA

Halmweise.de — Werbetransparenz-Repository (Art. 39 DSA)

Öffentlich zugänglich | Stand: April 2026 | Gemäss Verordnung (EU) 2022/2065

Werbetreibenden, Zeitraum oder Kategorie suchen...

Suchen

API-Zugang

2.840.000

Anzeigen gesamt

8.200

Werbetreibende

Jan 2025 - Jun 2026

Zeitraum

20.04.2026

Letzte Akt.

täglich

Rhythmus

Anzeigen-ID	Werbetreibender	Zeitraum	Targeting-Parameter	Empfänger (EU)	Kategorie
AZ-2026-083421	Oeko-Markt GmbH	01.04.-30.06.2026	Alter 25-45, Nachhaltig-Interne	DE, AT, CH (82%)	Lebensmittel
AZ-2026-083420	Stadtgaertner e.K.	15.03.-14.04.2026	Geogr. Berlin/HH, Garten	DE (100%)	Garten
AZ-2026-083419	[REDACTED — polit.]	01.03.-31.03.2026	Pol. Affinität [GESPERRT]	DE 67%, AT 33%	Politik [GEPRUEFT]
AZ-2026-083418	FahrradWerkstatt	01.02.-28.02.2026	Fahrrad-Interesse, 18-65	DE, NL (91%)	Transport
AZ-2026-083417	Solar-Direct AG	01.01.-31.01.2026	Energie-Int., Hausbesitzer	DE, AT, CH (95%)	Energie
AZ-2025 [Lücke]	[Rueckgefuellt 05/26]	Jan-Sep 2025	Teilweise rekonstruiert	DE + weitere	Versch.

Seite 1 von 29.420 | Gesamt: 2.840.000 Einträge

Hinweis zur Datenqualitaet:

Eintraege fuer Januar-September 2025 wurden am 15.05.2026 rueckgefuellt (Servermi-gration Jan. 2025).
Politische Anzeigen werden von Trust & Safety gesondert geprueft (Kennzeichnung: [GEPRUEFT]).
API-Zugang fuer akkreditierte Forscher (Art. 40 DSA): api.halmweise.de/ads-repo (ab 01.07.2026)

DSA-Konform

Art. 39 DSA
Stand: 20.04.2026

Halmweise.de Werbetransparenz | Art. 39 DSA (EU) 2022/2065 | Koernerstrom Social GmbH
Quelle: EUR-Lex DSA: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065

Bilddatei: werbe_repository_artikel39_screenshot.jpg

Akte: dsa-dma-tunnelreichweite-vlop-very-large-online-plattform-koernerstrom

Seite 16

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

bussgeldsimulation_dsa_art74.xlsx

xlsx/bussgeldsimulation_dsa_art74.xlsx

Bussgeld-Simulation DSA Art. 74 — Koeernerstrom Social GmbH / Halmweise.de

Az. KRS-2026-0318-DSA | Stand: April 2026 | Weltweitumsatz 2025: 570 Mio. EUR

Bemessungsgrundlage

Jahresumsatz Deutschland 2025	364,000,000 EUR
Jahresumsatz EU-Ausland 2025	104,000,000 EUR
Jahresumsatz Rest (Nicht-EU) 2025	52,000,000 EUR
Weltweitumsatz 2025 (Summe)	520,000,000 EUR

Verstoss	Artikel DSA	Bussfeld-% Min	Bussfeld-% Max	Bussfeld Min (EUR)	Bussfeld Max (EUR)	Mittlere Erwartung (EUR)
Notice-and-Action verspaetet (Art. 16 Art. 16 DSA		0.8%	2.5%	4,160,000	13,000,000	8,580,000
Non-Profiling-Option fehlend (Art. 27 Art. 27 DSA		0.5%	1.5%	2,600,000	7,800,000	5,200,000
Werbeanzeigen-Repository lueckenhaArt. 39 DSA		0.3%	0.8%	1,560,000	4,160,000	2,860,000
Forschungsdatenzugang verweigert (AArt. 40 DSA		0.2%	0.5%	1,040,000	2,600,000	1,820,000
GESAMT				9,360,000	27,560,000	18,460,000

Quelle: Art. 74 DSA (EU) 2022/2065, EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>

Szenarienanalyse: Bussfeld bei verschiedenen Umsaetzen

Umsatzszenario	Weltweitumsatz (EUR)	Bussfeld Min (EUR)	Bussfeld Max (EUR)
Aktuell (2025)	570,000,000	10,260,000	30,210,000
Wachstum +20pct (2026e)	684,000,000	12,312,000	36,252,000
Wachstum +50pct (2027e)	855,000,000	15,390,000	45,315,000
Wiederholung (12pct-Deckelung)	570,000,000	68,400,000	68,400,000

Hinweis: Wiederholung = Art. 74 Abs. 3 DSA (bis 12pct Weltweitumsatz bei Wiederholungsverstoessen innerhalb 5 Jahre)

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

risikomatrix_dsa_art34_halmweise.xlsx

xlsx/risikomatrix_dsa_art34_halmweise.xlsx

Risikomatrix DSA Art. 34 – Halmweise.de (Körnerstrom Social GmbH)

Systemische Risikobewertung nach Art. 34 DSA (EU) 2022/2065 | Stand: April 2026 | Az. KRS-2026-0318-DSA

Risikokategorie	Artikel DSA	Eintritts-wahrsch.	Schwere	Gesamt-bewertung	Prioritaet	Massnahme (Kurzform)	Frist	Verantwortlich
Hassrede / illegale Inhalte	Art. 34 Abs. 1 lit. a	Hoch	Mittel	Mittel-Hoch	1	SLA 24h, KI-Klassifikation, +30 Trust & Safety Stellen	15.06.2026	Bjoern Fiedler-Moeller (T&S)
Empfehlungsalgorithmus HalmRank (Profiling)	Art. 34 Abs. 1 lit. b, c Art. 27	Mittel	Hoch	Hoch	1	Non-Profiling-Option implementieren	15.06.2026	CTO Fatima Schroeder
Werbetargeting / politische Werbung	Art. 34 Abs. 1 lit. b Art. 39	Mittel	Mittel	Mittel	2	Repository vervollstaendigen, Targeting-Pruefung	30.04.2026	Adtech-Team / Legal
Minderjaehrigenschutz	Art. 34 Abs. 1 lit. d	Niedrig	Hoch	Mittel	2	Altersverifikationskonzept, Inhaltsfilter	30.05.2026	DPO Dr. Nolde-Braun
Desinformation / demokratische Debatte	Art. 34 Abs. 1 lit. c	Niedrig	Mittel	Niedrig-Mittel	3	Medien-Monitoring, Trusted-Flagger-Kooperation	14.07.2026	Trust & Safety
Forschungsdatenzugang (Verweigerung)	Art. 40 DSA	Mittel	Mittel	Mittel	2	Gestufte Datenzugsvereinbarung Univ. Koeln	22.04.2026	RAIn Dr. Groth-Steinberg
Krisenreaktion / Terrorismuspropaganda	Art. 36 Art. 34 Abs. 1 lit. a	Niedrig	Sehr hoch	Mittel	2	Crisis Response Plan + Team einrichten	01.07.2026	CEO Dr. Erbakan / Legal
Aufsichtsbudget / Compliance-Budget	Art. 43 DSA	Hoch	Niedrig	Niedrig	3	285.000 EUR p.a. in Haushalt einplanen	Haushalt 2026	Finance

Legende:

Hoch

Mittel

Niedrig

Quelle: Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065> | Kanzlei Klotzkette, Berlin

01_mandatsannahme_dsa_vlop_designation.docx

Aktenstück 01 — Mandatsannahme: DSA-VLOP-Designation Körnerstrom Social GmbH

Kanzlei: Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Unter den Linden 42, 10117 Berlin

Mandantin: Körnerstrom Social GmbH, Torstraße 177, 10115 Berlin

Ansprechpartner Mandantin: Dr. Yilmaz Erbakan, Geschäftsführer; Lena Maaßen, Legal Counsel

Sachbearbeitung Kanzlei: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg (federführend), RA Felix Wendland (DSA/DMA-Technikrecht)

Mandatseröffnung: 18. März 2026

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

1. Sachverhaltsaufnahme

Am 18. März 2026 suchte Dr. Yilmaz Erbakan, Geschäftsführer der Körnerstrom Social GmbH, die Kanzlei auf. Die Mandantin betreibt die Soziale Plattform Halmweise.de mit Sitz in Berlin. Halmweise.de ist eine deutsch-europäische Social-Media-Plattform mit Fokus auf nachhaltige Lebensstile, Community-Gärten und lokale Solidarwirtschaft. Die Plattform verzeichnet nach eigenen Angaben 51 Millionen aktive Nutzer in der Europäischen Union (Stand: Dezember 2025).

Am 14. März 2026 hatte die Europäische Kommission per Bescheid (Az. CASE COMP M.92188, veröffentlicht im Amtsblatt der EU vom 16.03.2026) die Körnerstrom Social GmbH als Betreiberin einer Very Large Online Platform (VLOP) gemäß Art. 33 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2022/2065 (Digital Services Act, DSA) designiert. Die Designation basiert auf der amtlichen Feststellung, dass Halmweise.de die Schwelle von 45 Millionen durchschnittlichen monatlichen aktiven Nutzern im Sinne des Art. 33 Abs. 1 DSA in der EU überschreitet.

Parallel dazu hat die Bundesnetzagentur als nationaler Digital Services Coordinator (DSC) gemäß Art. 49 DSA mit Schreiben vom 02. April 2026 (Az. BNetzA-DSC-2026-188) ein Mahnverfahren wegen vier konkret bezeichneter Verstöße gegen DSA-Pflichten eingeleitet.

Eine Anfrage wegen Designation als Gatekeeper nach Art. 3 der Verordnung (EU) 2022/1925 (Digital Markets Act, DMA) hat die Kommission mit Bescheid vom 10. März 2026 abgelehnt, weil das ergänzende Marketplace-Modul von Halmweise.de die quantitativen Schwellenwerte des Art. 3 Abs. 2 DMA nicht erreiche.

2. Mandantenangaben zur Plattform

Merkmal	Angabe
Unternehmen	Körnerstrom Social GmbH
Handelsregister	HRB 231987 B, AG Charlottenburg
Gründungsjahr	2018
Plattform	Halmweise.de
Geschäftsmodell	Werbefinanzierte soziale Plattform, freemium
Aktive Nutzer EU	51 Mio. (Dezember 2025)

Hauptsitz	Berlin
EU-Niederlassungen	Berlin (Hauptniederlassung), Dublin (Irland)
Beschäftigte	ca. 1.200 (davon 180 Trust & Safety)
Jahresumsatz 2025	ca. 520 Mio. EUR
Werbeanzeigen-Repository	Vorhanden, nach Mandantenangaben aber noch nicht vollständig gemäß Art. 39 DSA
Transparenzbericht	H1/2026 in Vorbereitung
Externer Audit	Noch nicht abgeschlossen; Angebotsphase
Trusted Flagger	Kooperationsanfrage ausstehend

3. Mandat und Interessenkonflikte

Die Kanzlei führte eine Interessenkonfliktprüfung durch. Es bestehen keine kollidierenden Mandate gegenüber der Europäischen Kommission, der Bundesnetzagentur oder konkurrierenden Plattformen in vergleichbaren DSA-Verfahren.

Das Mandat umfasst:

- Beratung und Begleitung im DSA-Konformitätsverfahren (VLOP-Pflichten Art. 34-43 DSA)
- Vertretung im BNetzA-DSC-Mahnverfahren (Az. BNetzA-DSC-2026-188)
- Strategische Begleitung bei möglichem Klageverfahren vor dem EuGH (Art. 267 AEUV)
- Beratung zur DMA-Abgrenzungsfrage (Gatekeeper-Ablehnung)

4. Sofortmaßnahmen und Priorisierung

Aus dem Erstgespräch ergeben sich folgende Dringlichkeiten:

1. **Dringlichkeitsstufe 1:** Fristwahrung im BNetzA-Mahnverfahren — Stellungnahme bis 30. April 2026 erforderlich.
2. **Dringlichkeitsstufe 2:** Notice-and-Action-Workflow nach Art. 16 DSA unverzüglich nachbessern; Dokumentation der bisherigen Meldungen sichern.
3. **Dringlichkeitsstufe 3:** Empfehlungsalgorithmus — Non-Profiling-Option nach Art. 27 Abs. 1 lit. b DSA produktseitig implementieren; Zeitplan vorlegen.
4. **Dringlichkeitsstufe 4:** Werbeanzeigen-Repository nach Art. 39 DSA vollständig befüllen.
5. **Dringlichkeitsstufe 5:** Forschungsdatenzugang nach Art. 40 DSA mit BNetzA abstimmen.

5. Vollmacht und Honorar

Vollmacht liegt als gesondertes Dokument vor (unterzeichnet Dr. Erbakan, 18.03.2026).

Honorarvereinbarung auf Stundenbasis (Seniorpartnerin 580 EUR/h, Assoziierten 320 EUR/h) sowie Pauschale für Verfahrensbegleitung BNetzA.

6. Rechtsgrundlagen

- Art. 33 Abs. 1, Abs. 4 DSA (EU) 2022/2065 — Designation VLOP
- Art. 34-43 DSA — VLOP-spezifische Pflichten
- Art. 49 DSA — Digital Services Coordinator
- Art. 3 DMA (EU) 2022/1925 — Gatekeeper-Designation

- § 1 ff. Digitale-Dienste-Gesetz (DDG) 2024 — Nationale Umsetzung

Quellen:

- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>
- Verordnung (EU) 2022/1925 (DMA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1925>

Bearbeiterin: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg, Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

Erstellt: 18. März 2026

02_beteiligte_verfahrenuebersicht.docx

Aktenstück 02 — Beteiligte und Verfahrensübersicht

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Stand: 20. März 2026

1. Mandantin

Merkmal	Detail
Name	Körnerstrom Social GmbH
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregister	HRB 231987 B, Amtsgericht Charlottenburg
Sitz	Torstraße 177, 10115 Berlin
EU-Hauptniederlassung (DSA Art. 11)	Berlin (Deutschland)
Irland-Niederlassung	Dublin (ohne Verfahrensrelevanz bei deutschen DSC)
Geschäftsführung	Dr. Yilmaz Erbakan (CEO), Fatima Schröder (CTO)
Legal Counsel intern	Lena Maaßen
DPO	Dr. Kerstin Nolde-Braun
Trust & Safety Leitung	Björn Fiedler-Möller
Plattform	Halmweise.de
Nutzer EU	51 Mio. aktive Nutzer (Dezember 2025)

2. Kanzlei

Rolle	Person
Federführende Anwältin	RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg
Co-Counsel (DSA/Technikrecht)	RA Felix Wendland
Sekretariat / Fristenüberwachung	Julia Hartmann
Kooperationskanzlei Brüssel (EU-Verfahren)	Leclercq & Moreau SCRL, Avenue Louise 287, 1050 Brüssel

3. Behörden und Institutionen

3.1 Europäische Kommission

Detail	
Einheit	Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen (GD GROW) / DSA-Enforcement
Az. Kommission	CASE COMP M.92188
Zuständig für	VLOP-Designation (Art. 33 DSA), Krisenreaktionsmechanismus (Art. 36 DSA), systemische Enforcement-Verfahren
Kontakt	European Commission, DG GROW, Rue de la Loi 200, 1049 Brüssel

3.2 Bundesnetzagentur als DSC

Detail	
Funktion	Digital Services Coordinator (DSC) Deutschland nach Art. 49 DSA, § 2 DDG
Az. BNetzA	BNetzA-DSC-2026-188
Verfahrensart	Mahnverfahren (Art. 51 Abs. 1 DSA)
Ansprechperson	Referat Digitale Dienste, ORR Dr. Susanne Bauer-Kleist

Adresse	Tulpenfeld 4, 53113 Bonn
Frist Stellungnahme	30. April 2026

3.3 Sonstige Behörden (potenzielle Beteiligung)

Behörde	Relevanz
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (BlnBDI)	Art. 51 DSA, Schnittstelle DSGVO/DSA bei Forschungsdatenzugang
Bundesamt für Justiz (BfJ)	NetzDG-Nachfolge, Schnittstelle Notice-and-Action
Europäische Datenschutzbehörde (EDPB)	Koordinierung bei grenzüberschreitenden Fragen

4. Dritte und Verfahrensbeteiligte

Partei	Rolle
PwC Deutschland GmbH WPG	Externer Auditor (Angebotsprozess läuft, Art. 37 DSA)
Deutsche Hass-Stopp e.V.	Trusted Flagger (Kooperationsanfrage 12.04.2026, Art. 22 DSA)
Netzwerk Digitale Zivilgesellschaft e.V.	Forschungszugang Art. 40 DSA, Anfrage bislang abgelehnt
Prof. Dr. Ana Müller-Kaminski, Uni Köln	Wissenschaftlerin, Antrag Datenzugang Art. 40 DSA

5. Verfahrensübersicht

Verfahren	Az.	Status	Nächste Frist
VLOP-Designation	CASE COMP M.92188	Bestandskräftig seit 14.03.2026	Widerspruchsfrist geprüft
BNetzA-Mahnverfahren	BNetzA-DSC-2026-188	Eröffnet 02.04.2026	Stellungnahme bis 30.04.2026
DMA-Gatekeeper-Ablehnung	—	Ablehnungsbescheid 10.03.2026	EuGH-Klage prüfen (2 Monate)
Externer Audit Art. 37	Intern	Angebotsprozess läuft	Auftragserteilung bis 15.04.2026
Trusted-Flagger-Kooperation	Intern	Anfrage 12.04.2026	Kooperationsvertrag bis 30.04.2026
Forschungsdatenzugang Art. 40	BNetzA-DSC-2026-188 (Teilaspekt)	Abgelehnt, BNetzA mahnt	Nachbesserung bis 30.04.2026

6. Rechtsgrundlagen

- Art. 33, 49, 51 DSA (EU) 2022/2065
- Art. 3 DMA (EU) 2022/1925
- § 2 DDG (Digitale-Dienste-Gesetz)

Quellen:

- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>
- Verordnung (EU) 2022/1925 (DMA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1925>

Bearbeiterin: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 20. März 2026

03_vlop_designation_artikel33_durchgangspflicht.docx

Aktenstück 03 — VLOP-Designation nach Art. 33 DSA: Rechtliche Würdigung

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeiterin: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 22. März 2026

1. Tatbestand der VLOP-Designation

Art. 33 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2022/2065 (Digital Services Act, DSA) knüpft die Designation als Very Large Online Platform an das Überschreiten der Schwelle von durchschnittlich 45 Millionen monatlichen aktiven Nutzern in der Europäischen Union. Diese Nutzeranzahl entspricht etwa 10 % der Gesamtbevölkerung der EU.

Die Europäische Kommission hat Halmweise.de auf Grundlage der von der Körnerstrom Social GmbH gemäß Art. 24 Abs. 2 DSA übermittelten Nutzerzahlen (Dezember 2025: 51 Mio. aktive EU-Nutzer) mit Bescheid vom 14. März 2026 (Az. CASE COMP M.92188) als VLOP designiert.

2. Verfahrensablauf der Designation

2.1 Meldepflicht (Art. 24 Abs. 2 DSA)

Plattformanbieter mit mehr als 45 Mio. aktiven Nutzern sind verpflichtet, die Kommission und den zuständigen DSC hiervon unverzüglich zu unterrichten. Körnerstrom Social GmbH übermittelte die Nutzerzahlen für Dezember 2025 am 15. Januar 2026 an die Kommission und die Bundesnetzagentur. Die Meldung erfolgte fristgerecht.

2.2 Formelle Designation (Art. 33 Abs. 4 DSA)

Die Kommission erlässt nach Konsultation des zuständigen DSC (hier: BNetzA) einen förmlichen Durchführungsrechtsakt. Dieser wurde am 14. März 2026 erlassen und am 16. März 2026 im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Wirksamkeitszeitpunkt: 14. März 2026 (Erlassstag).

2.3 Viermonatsfrist für VLOP-Pflichten (Art. 33 Abs. 6 DSA)

Mit Designation beginnt eine Viermonatsfrist. Körnerstrom Social GmbH muss die VLOP-spezifischen Pflichten der Art. 34-43 DSA bis spätestens **14. Juli 2026** vollständig erfüllen. Die Vorbereitungszeit ist damit knapp bemessen.

3. Materielle Prüfung des Designationstatbestands

3.1 Berechnungsgrundlage "aktive Nutzer"

Art. 3 lit. b DSA definiert den "Empfänger des Dienstes". Für die Berechnung aktiver Nutzer gilt die Delegierte Verordnung (EU) 2023/1932 der Kommission vom 27. September 2023. Danach sind Nutzer aktiv, wenn sie mindestens einmal im Monat den Dienst tatsächlich genutzt haben (z.B. durch Anmeldung, Content-Abruf oder Interaktion).

Körnerstrom Social GmbH hat nach eigenen Angaben die Berechnung nach dem Standardverfahren der Delegierten Verordnung durchgeführt. Eine externe Validierung der Nutzerzahlen stand zum Zeitpunkt der Meldung noch aus. Dies ist ein potenzielles Risiko, falls die Kommission die Berechnungsmethodik anfechtet.

Empfehlung: Unverzügliche externe Validierung der Nutzerzahlberechnung beauftragen (ggf. bei PwC im Rahmen des ohnehin laufenden Audit-Prozesses).

3.2 Räumlicher Anwendungsbereich

Die Designation betrifft ausschließlich aktive Nutzer in der EU. Nutzer in Drittstaaten (z.B. Schweiz, UK) sind nicht mitzuzählen. Nach Darstellung der Mandantin wurden ausschließlich EU-27-Nutzer erfasst.

3.3 Zeitliche Kontinuität

Laut Art. 33 Abs. 2 DSA gilt die VLOP-Designation fort, solange die 45-Mio.-Schwelle nicht dauerhaft unterschritten wird. Unterschreitung über 12 aufeinanderfolgende Monate kann zur Aufhebung der Designation führen (Art. 33 Abs. 5 DSA). Für Körnerstrom Social GmbH ist kurzfristig keine Unterschreitung zu erwarten.

4. Anfechtbarkeit des Designationsbeschlusses

4.1 Klagebefugnis

Als unmittelbar und individuell betroffene Adressatin hat die Körnerstrom Social GmbH grundsätzlich Klagebefugnis nach Art. 263 Abs. 4 AEUV vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG). Die Klagefrist beträgt zwei Monate ab Bekanntgabe des Beschlusses (Art. 263 Abs. 6 AEUV), also bis **14. Mai 2026**.

4.2 Erfolgsaussichten

Angesichts der eindeutigen Überschreitung der 45-Mio.-Schwelle (51 Mio. vs. 45 Mio.) sind die Erfolgsaussichten einer Anfechtungsklage als gering einzustufen. Die Energieressourcen sollten vorrangig auf Compliance-Umsetzung und Abwehr des BNetzA-Mahnverfahrens gelenkt werden.

Empfehlung: Klageoption vorsorglich offen halten (keine Fristversäumnis), aber nicht einlegen. Strategiefokus auf VLOP-Compliance-Umsetzung.

5. Übersicht: Pflichten ab Designation

Artikel DSA	Pflicht	Frist
Art. 34	Systemische Risikobewertung	Laufend, jährlich
Art. 35	Risikominderungsmaßnahmen	14.07.2026
Art. 36	Krisenreaktionsmechanismus	14.07.2026
Art. 37	Externer Audit	Erstaudit bis 14.07.2026
Art. 39	Werbeanzeigen-Repository	Laufend
Art. 40	Datenzugang für Forscher	14.07.2026
Art. 42	Transparenzberichte (VLOP-erweitert)	Jährlich
Art. 43	Aufsichtsabgabe	Jährlich

6. Rechtsgrundlagen

- Art. 33 DSA (EU) 2022/2065 — VLOP-Designation
- Art. 263 Abs. 4, Abs. 6 AEUV — Nichtigkeitsklage
- Delegierte Verordnung (EU) 2023/1932 — Berechnung aktiver Nutzer

Quellen:

- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>
- Delegierte Verordnung (EU) 2023/1932, EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1932>

Bearbeiterin: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 22. März 2026

05_risikoreduktion_massnahmen_art35.docx

Aktenstück 05 — Risikominderungsmaßnahmen nach Art. 35 DSA

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RA Felix Wendland, RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 26. März 2026

1. Normgrundlage

Art. 35 DSA verpflichtet Anbieter von VLOPs, angemessene, verhältnismäßige und wirksame Risikominderungsmaßnahmen zu ergreifen, die auf die in der Risikobewertung nach Art. 34 DSA festgestellten systemischen Risiken zugeschnitten sind. Art. 35 Abs. 1 DSA listet dabei einen nichtabschließenden Katalog möglicher Maßnahmen auf.

2. Maßnahmenkatalog für Halmweise.de

2.1 Maßnahmen gegen Hassrede und illegale Inhalte (Art. 35 Abs. 1 lit. a, k)

Priorität 1 — Notice-and-Action-Reform

Die Bundesnetzagentur hat als DSC die verspätete Bearbeitung von Notice-and-Action-Meldungen (Art. 16 DSA) bei Hassrede beanstandet. Folgende Maßnahmen sind erforderlich:

- Einführung eines SLA (Service Level Agreement) für die Bearbeitung von Meldungen: Hassrede-Meldungen müssen innerhalb von 24 Stunden (Hochrisiko) bzw. 72 Stunden (Standardrisiko) bearbeitet werden.
- Erweiterung des Trust & Safety Teams um mindestens 30 Vollzeitstellen.
- KI-gestützte Vorab-Klassifikation von gemeldeten Inhalten zur Priorisierung.
- Einrichtung einer dedizierten Eskalationsschiene für Trusted Flagger nach Art. 22 DSA.

Erwartete Wirkung: Signifikante Reduzierung der Bearbeitungszeit; Erfüllung der Anforderungen des Art. 16 Abs. 6 DSA (Bearbeitungspflicht ohne unnötige Verzögerung).

2.2 Maßnahmen zur Algorithmus-Transparenz (Art. 35 Abs. 1 lit. d)

Priorität 1 — Non-Profiling-Option HalmRank

Art. 27 Abs. 1 lit. b DSA verlangt, dass VLOPs mindestens eine nicht auf Profiling basierende Empfehlungsoption anbieten. Diese fehlte bei Halmweise.de und ist Gegenstand der BNetzA-Mahnung.

Maßnahmenplan:

- Technische Implementierung der chronologischen Timeline als Standardalternative bis 15.06.2026.
- Nutzeroberfläche: Klar sichtbare Umschaltmöglichkeit in den Einstellungen.
- Dokumentation des Algorithmus-Grundprinzips nach Art. 27 Abs. 1 DSA im Transparenzbereich.

- A/B-Test zur Nutzungsrate der Non-Profiling-Option; Ergebnisse in den Transparenzbericht aufnehmen.

2.3 Maßnahmen zum Werbetransparenz-Repository (Art. 35 Abs. 1 lit. j, Art. 39 DSA)

Priorität 2 — Repository-Vervollständigung

Das Werbeanzeigen-Repository nach Art. 39 DSA muss sämtliche Werbeanzeigen der vergangenen 12 Monate dokumentieren. Bislang sind Lücken im Zeitraum Januar bis September 2025 bekannt.

Maßnahmenplan:

- Technische Rückfüllung des Repositories für Januar bis September 2025 bis 30.04.2026.
- Implementierung automatisierter Datenpipeline zur laufenden Repository-Befüllung.
- Öffentliche Zugänglichkeit des Repositories nach Art. 39 Abs. 2 DSA herstellen.

2.4 Maßnahmen zum Minderjährigenschutz (Art. 35 Abs. 1 lit. f)

Priorität 2 — Altersverifikationskonzept

- Softgate-Mechanismus: Pflichtangabe des Geburtsdatums bei Neuregistrierung mit Plausibilitätsprüfung.
- Inhaltsfilterung: Automatische Kennzeichnung und altersbasierte Sperrung von Inhalten zu Extremdiäten und Selbstverletzung.
- Eltern-Benachrichtigungssystem für Nutzer unter 16 Jahren (optional, datenschutzkonform).

2.5 Maßnahmen zur Krisenprävention (Art. 35 Abs. 1 lit. i, Art. 36 DSA)

- Einrichtung eines internen Crisis Response Teams (CRT) aus Trust & Safety, Legal und PR.
- Protokoll für koordinierte inauthentic behavior (CIB): Automatisierte Erkennung und Meldung an Strafverfolgungsbehörden.
- Jährliche Krisenübungen mit dem BNetzA-DSC.

3. Zeitplan Maßnahmenumsetzung

Maßnahme	Verantwortlich	Frist
SLA Notice-and-Action einführen	Trust & Safety, Legal	15.05.2026
30 Trust & Safety Stellen ausschreiben	HR, Dr. Erbakan	01.05.2026
KI-Klassifikation Hassrede	Tech/CTO Schröder	15.06.2026
Non-Profiling-Option HalmRank	Tech/CTO Schröder	15.06.2026
Repository Rückfüllung 2025	Tech, Legal	30.04.2026
Altersverifikation Konzept	Legal, DPO	30.05.2026
Crisis Response Team einrichten	Management	01.06.2026
Gesamtdokumentation Risikominderung	Legal	01.07.2026

4. Verhältnismäßigkeit

Art. 35 Abs. 1 DSA fordert "angemessene und verhältnismäßige" Maßnahmen. Angesichts von 51 Mio. EU-Nutzern und einem Jahresumsatz von ca. 520 Mio. EUR sind die vorgesehenen Maßnahmen mit einem geschätzten Investitionsvolumen von ca. 8-12 Mio. EUR (inkl. Personalaufbau) verhältnismäßig.

Ausführlicher Risikoreduktionsplan: vgl. DOCX docx/risikoreduktionsplan_halmweise_art35.docx

5. Rechtsgrundlagen

- Art. 35 DSA (EU) 2022/2065 — Risikominderungsmaßnahmen
- Art. 16 DSA — Notice-and-Action
- Art. 27 DSA — Empfehlungssysteme
- Art. 39 DSA — Werbetransparenz

Quellen:

- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>

Bearbeitung: RA Felix Wendland, RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 26. März 2026

06_externer_audit_art37_anbieterauswahl.docx

Aktenstück 06 — Externer Audit nach Art. 37 DSA: Anbietersauswahl und Vorbereitung

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RA Felix Wendland

Stand: 28. März 2026

1. Normgrundlage

Art. 37 DSA verpflichtet Anbieter von VLOPs, auf eigene Kosten mindestens einmal jährlich Prüfungen durch unabhängige Prüfer (externe Auditoren) durchführen zu lassen. Der Erstaudit ist innerhalb von vier Monaten nach Designation abzuschließen (Art. 33 Abs. 6 DSA), also bis **14. Juli 2026**.

2. Anforderungen an den externen Auditor

2.1 Unabhängigkeit (Art. 37 Abs. 3 DSA)

Der Prüfer muss unabhängig vom Anbieter und sämtlichen juristischen Personen der gleichen Unternehmensgruppe sein und darf in dem der Prüfung vorangegangenen Jahr keine nicht prüfungsbezogenen Dienstleistungen für den geprüften Anbieter erbracht haben. PwC Deutschland GmbH WPG hat erklärt, im vorangegangenen Jahr keine beratenden Dienstleistungen für Körnerstrom Social GmbH erbracht zu haben.

2.2 Fachkompetenz (Art. 37 Abs. 3 DSA)

Erforderlich sind nachgewiesene Kenntnisse in:

- Risikoverwaltung
- Technischer Kompetenz (Algorithmik, KI-Systeme)
- Datenschutz (DSGVO)
- Verbraucher- und Plattformrecht

2.3 Akkreditierung

Die Kommission hat am 27. Januar 2025 Leitlinien zu Anforderungen an Prüfer nach Art. 37 DSA veröffentlicht (C(2025) 701 final). PwC Deutschland erfüllt die dort genannten Mindestanforderungen.

3. Angebotsprozess

Es wurden drei Anbieter angefragt:

Anbieter	Angebotsstatus	Preis (geschätzt)	Zeitplan
PwC Deutschland GmbH WPG	Angebot vorgelegt (08.05.2026)	380.000 EUR	Audit Juli 2026 möglich
Deloitte GmbH WPG	Angebot abgewartet	ca. 420.000 EUR erwartet	Zeitplan unklar
Bureau Veritas SA	Absage	—	—

	(Kapazitätsengpass)		
--	---------------------	--	--

Empfehlung: Beauftragung von PwC Deutschland GmbH WPG, da Angebot zeitgerecht vorliegt und Zeitplan die Frist des 14. Juli 2026 einhält.

4. Umfang des Erstaudits

Der Erstaudit nach Art. 37 Abs. 1 DSA umfasst:

1. Prüfung der Compliance mit den Verpflichtungen nach dem DSA (allgemeine Pflichten und VLOP-spezifische Pflichten)
2. Bewertung der Risikobewertung und der Risikominderungsmaßnahmen (Art. 34, 35 DSA)
3. Überprüfung der Engagements mit Trusted Flaggern (Art. 22 DSA)
4. Prüfung des Transparenzberichts nach Art. 42 DSA
5. Bewertung der Empfehlungssysteme nach Art. 27 DSA
6. Überprüfung des Werbeanzeigen-Repositories nach Art. 39 DSA

5. Mitwirkungspflichten Körnerstrom Social GmbH

Der Anbieter ist nach Art. 37 Abs. 5 DSA verpflichtet, dem Prüfer auf Verlangen Zugang zu allen Informationen zu gewähren, die für den Zweck der Prüfung erforderlich sind. Dies schließt insbesondere ein:

- Vollständige technische Dokumentation des Empfehlungsalgorithmus HalmRank
- Dokumentation des Notice-and-Action-Verfahrens einschließlich Fallstatistiken
- Werbetargeting-Daten und Repository-Inhalte
- Interne Kommunikation zu Trust & Safety-Entscheidungen (soweit prüfungsrelevant)
- Datenschutz-Folgenabschätzungen nach Art. 35 DSGVO

Hinweis an Mandantin: Unternehmensinterne Vorbereitung (Datenraum-Einrichtung) sollte bis 01. Juni 2026 abgeschlossen sein.

6. Vertraulichkeit und Verwertbarkeit des Auditberichts

Der Auditbericht nach Art. 37 Abs. 4 DSA ist der Kommission und dem zuständigen DSC vorzulegen. Der Bericht enthält eine Stellungnahme über die Compliance und Empfehlungen zur Verbesserung. Öffentlich zugänglich wird der Bericht gemäß Art. 42 Abs. 4 DSA in einer nicht vertraulichen Zusammenfassung.

Empfehlung: Vertragsklausel mit PwC aufnehmen, die klarstellt, welche Teile des Berichts als vertraulich einzustufen sind und welche an die Behörden weitergegeben werden.

7. Kosten und Abzugsfähigkeit

Die Auditkosten (ca. 380.000 EUR) sind als Betriebsausgaben steuerlich abzugsfähig und im Rahmen des Art. 43 DSA bei der Aufsichtsabgabe grundsätzlich nicht anrechenbar.

8. Rechtsgrundlagen

- Art. 37 DSA (EU) 2022/2065 — Externer Audit
- Art. 33 Abs. 6 DSA — Viermonatsfrist
- Kommissionsleitlinien C(2025) 701 final — Anforderungen an Prüfer

Quellen:

- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>

Bearbeitung: RA Felix Wendland

Stand: 28. März 2026

07_transparenzberichte_art15_art24_art42_konsolidierung.docx

Aktenstück 07 — Transparenzberichte nach Art. 15, Art. 24 und Art. 42 DSA: Konsolidierungskonzept

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 30. März 2026

1. Transparenzpflichten im Überblick

Das DSA kennt drei überlagernde Transparenzberichtspflichten, die für Körnerstrom Social GmbH als VLOP kumulativ gelten:

Artikel	Adressaten	Inhalt	Rhythmus
Art. 15 DSA	Alle Hosting-Anbieter	Allgemeiner Transparenzbericht: Content-Moderation, Entscheidungsvolumen	Jährlich
Art. 24 DSA	Hosting-Anbieter mit >1 Mio. Nutzern	Veröffentlichung monatlicher aktiver Nutzerzahlen	Halbjährlich
Art. 42 DSA	Nur VLOPs	Erweiterter Transparenzbericht mit spezifischen VLOP-Daten	Jährlich

2. Inhalt des allgemeinen Transparenzberichts (Art. 15 DSA)

Art. 15 Abs. 1 DSA listet folgende Mindestinhalte:

- Anzahl und Art der erhaltenen Anordnungen staatlicher Behörden (Entfernung, Auskunft)
- Anzahl der Meldungen von Nutzern nach Art. 16 DSA
- Anzahl der getroffenen Moderationsentscheidungen (Entfernung, Einschränkung, Deaktivierung)
- Medianer Bearbeitungszeitraum
- Anzahl der Widersprüche und Ergebnis der internen Beschwerdeverfahren

Status Körnerstrom Social GmbH: Ein Art. 15-Bericht für 2025 wurde am 15. Februar 2026 veröffentlicht. Mängel: Bearbeitungszeitraum nicht nach Inhaltskategorie aufgeschlüsselt; Widerspruchsergebnisse fehlen.

3. Inhalt des erweiterten VLOP-Transparenzberichts (Art. 42 DSA)

Art. 42 DSA verlangt zusätzlich:

- Darstellung der systemischen Risikobewertung (Art. 34 DSA) in zusammengefasster Form
- Beschreibung der Risikominderungsmaßnahmen (Art. 35 DSA)
- Ergebnisse des externen Audits nach Art. 37 DSA (nicht vertrauliche Zusammenfassung)
- Statistiken zu Trusted Flagger-Meldungen nach Art. 22 DSA

- Angaben zu den verwendeten Empfehlungssystemen nach Art. 27 DSA
- Überblick über Werbetargeting-Praktiken

Status: Erstmaliger VLOP-Transparenzbericht für H1/2026 ist zu erstellen. Stichtag: 31. August 2026.

4. Konsolidierungskonzept

Um Redundanzen zu vermeiden und eine kohärente Außendarstellung zu gewährleisten, empfiehlt die Kanzlei einen integrierten Transparency Report, der die Anforderungen aus Art. 15 und Art. 42 DSA in einem Dokument zusammenführt. Art. 24 DSA-Nutzerzahlen werden separat halbjährlich veröffentlicht.

Gliederungsvorschlag Integrated Transparency Report H1/2026

...

1. Einführung und Überblick über Halmweise.de
2. Plattformstatistiken (Art. 15, Art. 24 DSA)
 - 2.1 Aktive Nutzer EU (51 Mio., Dezember 2025)
 - 2.2 Content-Moderation-Statistiken
 - 2.3 Notice-and-Action-Statistiken (Art. 16 DSA)
3. Systemische Risikobewertung (Art. 34 DSA) — Zusammenfassung
4. Risikominderungsmaßnahmen (Art. 35 DSA) — Zusammenfassung
5. Empfehlungssysteme (Art. 27 DSA)
 - 5.1 HalmRank — Beschreibung
 - 5.2 Non-Profiling-Option
6. Werbetransparenz (Art. 39 DSA)
7. Trusted Flagger — Statistiken (Art. 22 DSA)
8. Externer Audit — Zusammenfassung (Art. 37 DSA)
9. Forschungsdatenzugang (Art. 40 DSA) — Status
10. Aufsichtsabgabe (Art. 43 DSA) — Angaben

...

5. Sprache und Veröffentlichung

Der Transparenzbericht ist nach Art. 42 Abs. 1 DSA in der Sprache der Hauptniederlassung (Deutsch) sowie auf Englisch zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung erfolgt auf der Halmweise.de-Website in einem leicht zugänglichen Bereich.

Die Kommission führt ein öffentliches Register der Transparenzberichte aller VLOPs (Art. 42 Abs. 6 DSA). Der Bericht ist dort einzureichen.

6. Koordination mit internen Abteilungen

Kapitel	Zulieferung durch	Deadline intern
Nutzerstatistiken	Analytics-Team	01.07.2026
Moderation-Statistiken	Trust & Safety	01.07.2026
Algorithmus-Beschreibung	CTO / Tech	15.06.2026
Risikobewertung-Zusammenfassung	Legal	15.06.2026
Audit-Zusammenfassung	PwC / Legal	20.07.2026
Werbedaten	Sales/Adtech	01.07.2026

Gesamtredaktion: Lena Maaßen (Legal Counsel intern) in Abstimmung mit Kanzlei.

7. Rechtsgrundlagen

- Art. 15 DSA (EU) 2022/2065 — Allgemeiner Transparenzbericht
- Art. 24 DSA — Nutzerzahlenmeldung
- Art. 42 DSA — Erweiterter VLOP-Transparenzbericht

Quellen:

- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>

Bearbeiterin: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 30. März 2026

08_notice_and_action_art16_workflow.docx

Aktenstück 08 — Notice-and-Action-Verfahren nach Art. 16 DSA:

Workflow-Analyse

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RA Felix Wendland

Stand: 01. April 2026

1. Normgrundlage und BNetzA-Beanstandung

Art. 16 DSA verpflichtet Hosting-Anbieter — unabhängig von der VLOP-Eigenschaft — dazu, Mechanismen einzurichten, durch die jede Person oder Einrichtung einer Plattform das Vorhandensein von mutmaßlich illegalen Inhalten mitteilen (melden) kann (Notice). Der Anbieter muss diese Meldungen zeitnah, sorgfältig und ohne Willkür bearbeiten und entsprechende Maßnahmen treffen (Action).

Die Bundesnetzagentur hat im Mahnschreiben vom 02. April 2026 (Az. BNetzA-DSC-2026-188) folgenden Verstoß benannt:

"Im Zeitraum Oktober 2025 bis Februar 2026 wurden Meldungen zu Hassrede-Inhalten auf Halmweise.de mit einer medianen Bearbeitungszeit von 11,3 Werktagen bearbeitet. Dies entspricht nicht der Anforderung des Art. 16 Abs. 6 DSA, wonach Meldungen ohne unnötige Verzögerung zu bearbeiten sind. Bei klar illegalen Inhalten (z.B. öffentlicher Volksverhetzung nach § 130 StGB) sind Maßnahmen unverzüglich zu ergreifen."

2. Iststand-Analyse Notice-and-Action-Prozess

2.1 Aktueller Workflow (vor Optimierung)

Nutzer meldet Inhalt

↓

Automatische Eingangsbestätigung (sofort)

↓

Manuelle Erstsichtung Trust & Safety Queue

(Bearbeitungszeit: 3-8 Werktage wegen Personalengpass)

↓

Inhaltliche Prüfung durch moderator

(Bearbeitungszeit: 2-5 Werktage)

↓

Entscheidung: Belassen / Einschränken / Entfernen

↓

Benachrichtigung Meldender (Art. 16 Abs. 5 DSA)

Benachrichtigung Inhaltsersteller (Art. 17 DSA)

...

Mediane Gesamtdauer: 11,3 Werktage (Oktober 2025 bis Februar 2026)

Hauptursachen der Verzögerung:

- Unzureichende Personalkapazität (180 Trust & Safety Mitarbeiter für 51 Mio. Nutzer)
- Fehlende KI-Vorsortierung nach Risikostufe
- Keine priorisierten Warteschlangen für Hochrisiko-Inhalte

2.2 Soll-Workflow (nach Optimierung)

...

Nutzer meldet Inhalt

↓

KI-Klassifikation innerhalb 60 Sekunden:

HOCHRISIKO (§ 130 StGB, CSAM) → Priority-Queue

STANDARDRISIKO → Standard-Queue

↓

Priority-Queue:

Sichtung durch Senior-Moderator: max. 4 Stunden

Entscheidung und Aktion: max. 24 Stunden Gesamtdauer

↓

Standard-Queue:

Sichtung: max. 24 Stunden

Entscheidung: max. 72 Stunden Gesamtdauer

↓

Benachrichtigung Meldender (Art. 16 Abs. 5 DSA): sofort nach Entscheidung

Benachrichtigung Inhaltsersteller (Art. 17 DSA): sofort nach Entscheidung

Weiterleitungspflicht (Art. 18 DSA): bei strafrechtlich relevantem Inhalt an Strafverfolgungsbehörden
...

3. Anforderungen an die Meldung (Art. 16 Abs. 2 DSA)

Für eine qualifizierte Meldung verlangt Art. 16 Abs. 2 DSA folgende Mindestangaben:

- Hinreichende Begründung, warum der Inhalt als illegal angesehen wird
- Genaue Bezeichnung des Speicherorts (URL)
- Name und Kontaktdaten des Meldenden (soweit Einzelperson)
- Erklärung, dass die Meldung in gutem Glauben erfolgt

Meldungen, die diese Mindestanforderungen nicht erfüllen, müssen nicht vorrangig bearbeitet werden, sind aber nicht zurückzuweisen; der Meldende ist zur Ergänzung aufzufordern.

4. Pflichten nach der Entscheidung (Art. 16 Abs. 5, Art. 17 DSA)

4.1 Benachrichtigung des Meldenden (Art. 16 Abs. 5 DSA)

Der Anbieter hat den Meldenden unverzüglich über die getroffene Entscheidung und die Widerspruchsmöglichkeit zu informieren.

4.2 Begründungspflicht gegenüber dem Inhaltsersteller (Art. 17 DSA)

Bei jeder Entscheidung, einen Inhalt zu entfernen, einzuschränken oder ein Konto zu sperren, muss der Anbieter dem Inhaltsersteller eine klare und spezifische Begründung zukommen lassen, einschließlich Angaben zu den Rechtsmitteln (intern und extern).

4.3 Interne Beschwerdestelle (Art. 20 DSA)

Nutzer können Entscheidungen bei der internen Beschwerdestelle anfechten. Für VLOPs gelten erweiterte Anforderungen — vgl. Aktenstück 09.

5. Statistische Anforderungen und Reporting

Art. 15 DSA und Art. 42 DSA verlangen Statistiken über den Notice-and-Action-Prozess:

Metrik	Erforderlich nach
Anzahl erhaltener Meldungen	Art. 15 Abs. 1 lit. c DSA
Anzahl nach Inhaltskategorie	Art. 42 Abs. 2 lit. a DSA
Medianer Bearbeitungszeitraum	Art. 15 Abs. 1 lit. d DSA
Ergebnisse (Entfernung/Belassen)	Art. 15 Abs. 1 lit. c DSA
Widersprüche und Ergebnis	Art. 15 Abs. 1 lit. c DSA
Fehlerquoten	Art. 42 Abs. 2 lit. b DSA

6. Empfehlungen an Mandantin

1. Unverzügliche Einführung KI-gestützter Vorsortierung (Frist: 15.06.2026).
2. Erhöhung Trust & Safety Personal um mind. 30 Stellen (Frist: schrittweise bis 01.08.2026).
3. Internes SLA: 24 Stunden Hochrisiko / 72 Stunden Standard.
4. Monatliches Reporting an die Geschäftsführung.

5. Statistiken im H1/2026-Transparenzbericht vollständig darstellen.

7. Rechtsgrundlagen

- Art. 16 DSA (EU) 2022/2065 — Notice-and-Action
- Art. 17 DSA — Begründungspflicht
- Art. 18 DSA — Weiterleitungspflicht an Strafverfolgungsbehörden
- Art. 20 DSA — Interne Beschwerdestelle
- § 130 StGB — Volksverhetzung

Quellen:

- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>
- § 130 StGB, dejure.org: <https://dejure.org/gesetze/StGB/130.html>

Bearbeitung: RA Felix Wendland

Stand: 01. April 2026

09_trusted_flagger_art22_kooperationsabkommen.docx

Aktenstück 09 — Trusted Flagger nach Art. 22 DSA:

Kooperationsabkommen

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 02. April 2026

1. Normgrundlage

Art. 22 DSA schafft das Institut des Trusted Flaggers (vertrauenswürdiger Hinweisgeber). Organisationen, die besondere Sachkunde in der Erkennung illegaler Inhalte besitzen, können beim zuständigen DSC (hier: BNetzA) als Trusted Flagger anerkannt werden. Meldungen von Trusted Flaggern sind von VLOPs vorrangig zu bearbeiten.

2. Anforderungen an Trusted Flagger (Art. 22 Abs. 2 DSA)

Ein Trusted Flagger muss:

- über spezifische Sachkunde und Kompetenz verfügen
- von den betreffenden Diensteanbietern unabhängig sein
- seine Tätigkeiten zeitnah, sorgfältig und sachlich ausführen

Die Anerkennung erfolgt durch den DSC auf Antrag der Organisation. Die BNetzA hat bislang folgende Organisationen als Trusted Flagger für Deutschland anerkannt (Stand März 2026):

- Deutsche Hass-Stopp e.V. (Hassrede)
- Jugendschutz.net (Inhalte, die Minderjährige gefährden)
- eco — Verband der Internetwirtschaft e.V. (CSAM, Kinderpornographie)

3. Kooperationsanfrage Deutsche Hass-Stopp e.V.

Am 12. April 2026 hat die Deutsche Hass-Stopp e.V. (anerkannter Trusted Flagger) eine Kooperationsanfrage an Halmweise.de gestellt (vgl. EML emails/2026-04-12_trusted_flagger_kooperationsanfrage.eml). Die Anfrage sieht folgendes Kooperationsmodell vor:

- Dedicated API-Schnittstelle für Meldungen (maschinenlesbar)
- Garantierte Bearbeitungszeit von max. 2 Werktagen für TF-Meldungen
- Monatlicher Austausch über Meldetrends
- Gemeinsame Schulungen der Trust & Safety Teams

4. Pflichten des Anbieters bei Trusted-Flagger-Meldungen

4.1 Vorrangige Bearbeitung (Art. 22 Abs. 1 DSA)

VLOPs müssen Meldungen von Trusted Flaggern vorrangig behandeln. Dies bedeutet strukturell kürzere Bearbeitungszeiten als bei Standardmeldungen. Empfohlene SLA: max. 24 Stunden für TF-Meldungen.

4.2 Keine automatische Entfernung

Art. 22 DSA begründet keine Automatik. Meldungen von TF müssen inhaltlich geprüft werden; eine automatische Entfernung allein aufgrund einer TF-Meldung ist unzulässig und würde die Nutzungsrechte des Inhaltserstellers verletzen.

4.3 Statistikpflichten

Art. 42 Abs. 2 DSA verlangt im VLOP-Transparenzbericht Angaben über:

- Anzahl erhaltener TF-Meldungen
- Anzahl ergriffener Maßnahmen auf Basis von TF-Meldungen
- Medianer Bearbeitungszeitraum für TF-Meldungen

5. Entwurf Kooperationsvertrag

Folgende Eckpunkte für den Kooperationsvertrag mit Deutsche Hass-Stopp e.V. werden vorgeschlagen:

Punkt	Inhalt
Parteien	Körnerstrom Social GmbH und Deutsche Hass-Stopp e.V.
Laufzeit	2 Jahre, mit automatischer Verlängerung
Kündigungsfrist	3 Monate zum Jahresende
API-Zugang	Dedizierter Endpunkt, standardisiertes JSON-Format
SLA	24 Stunden Bearbeitungszeit für TF-Meldungen
Rückmeldung	Automatisierte Statusmeldung nach Bearbeitung
Datenschutz	Gemeinsame Verantwortlichkeit nach Art. 26 DSGVO, soweit personenbezogene Daten ausgetauscht werden
Vertraulichkeit	Meldetrends können aggregiert veröffentlicht werden
Haftung	Haftungsausschluss für Meldefehler seitens TF; Körnerstrom haftet für fehlerhafte Entscheidungen
Streitbeilegung	Deutsches Recht, Berlin

6. Weitere Trusted Flagger — Empfehlungen

Über Deutsche Hass-Stopp e.V. hinaus wird empfohlen, Kooperationsvereinbarungen mit folgenden anerkannten TF abzuschließen:

- **Jugendschutz.net** — relevant für Minderjährigenschutz-Fälle
- **eco e.V.** — relevant für CSAM (Child Sexual Abuse Material)

7. Abgrenzung: Meldestelle nach Art. 20 DSA

Art. 20 DSA verpflichtet VLOPs zur Einrichtung einer internen Beschwerdestelle für Nutzer, die Entscheidungen anfechten wollen. Diese interne Beschwerdestelle ist von der Trusted-Flagger-Zusammenarbeit (Art. 22 DSA) zu unterscheiden:

	Art. 20 DSA	Art. 22 DSA
Wer	Betroffene Nutzer (Inhaltsersteller)	Externe akkreditierte Organisationen
Zweck	Anfechtung von Moderationsentscheidungen	Erstmeldung mutmaßlich illegaler Inhalte
Priorität	Standardmäßig	Vorrangig

8. Rechtsgrundlagen

- Art. 22 DSA (EU) 2022/2065 — Trusted Flagger
- Art. 20 DSA — Interne Beschwerdestelle
- Art. 26 DSGVO (EU) 2016/679 — Gemeinsame Verantwortlichkeit

Quellen:

- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>

Bearbeiterin: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 02. April 2026

10_empfehlungsalgorithmus_art27_non_profiling.docx

Aktenstück 10 — Empfehlungsalgorithmus HalmRank und Non-Profiling-Option (Art. 27 DSA)

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RA Felix Wendland

Stand: 05. April 2026

1. Normgrundlage und BNetzA-Beanstandung

Art. 27 Abs. 1 DSA verpflichtet VLOPs, die Empfehlungssysteme einsetzen, mindestens eine Option anzubieten, die nicht auf Profiling im Sinne des Art. 4 Nr. 4 DSGVO basiert. Die Bundesnetzagentur hat im Mahnschreiben vom 02. April 2026 (Az. BNetzA-DSC-2026-188) beanstandet, dass Halmweise.de im Zeitraum bis März 2026 ausschließlich den personalisierten Empfehlungsalgorithmus HalmRank angeboten hat, ohne eine profilierungsfreie Alternative für Nutzer bereitzustellen.

2. Technische Beschreibung HalmRank

HalmRank ist der proprietäre Empfehlungsalgorithmus von Halmweise.de. Er bewertet und priorisiert Inhalte im Newsfeed, in der Suche und in der Entdecken-Funktion anhand folgender Signale:

Signal	Gewichtung (ca.)	Profilingbasiert
Explizite Nutzerinteraktionen (Likes, Kommentare)	35%	Ja
Verweildauer auf Content	25%	Ja
Themen-Cluster (Nutzerinteressen-Modell)	20%	Ja
Community-Engagement des Erstellers	12%	Nein
Aktualität des Inhalts	8%	Nein

Das Themen-Cluster-Modell basiert auf einer langfristigen Analyse des Nutzerverhaltens und stellt Profiling im Sinne des Art. 4 Nr. 4 DSGVO dar. Die personalisierten Interaktions- und Verweilzeitsignale konstituieren ebenfalls Profiling.

3. Anforderungen an die Non-Profiling-Option (Art. 27 Abs. 1 lit. b DSA)

3.1 Definition "nicht auf Profiling basierend"

Art. 27 Abs. 1 lit. b DSA verlangt eine Option, die nicht auf der Analyse des individuellen Nutzerverhaltens basiert. Zulässige Kriterien für eine Non-Profiling-Option sind:

- Chronologische Reihenfolge (nach Veröffentlichungszeitpunkt)
- Popularität (aggregierte Engagement-Signale ohne Individualisierung)
- Zufallsprinzip (algorithmisch gestützte Diversität ohne Nutzermodell)
- Geographische oder thematische Filter ohne verhaltensbasiertes Profil

3.2 Zugänglichkeit und Transparenz

Art. 27 Abs. 1 DSA verlangt, dass die Non-Profiling-Option:

- leicht zugänglich (Art. 27 Abs. 2 DSA: in direkter Reichweite der Nutzer)
- klar beschrieben (Art. 27 Abs. 1 lit. a DSA: Hauptparameter des Empfehlungssystems)
- im Transparenzbericht dokumentiert ist (Art. 42 Abs. 2 lit. c DSA)

4. Implementierungsplan HalmRank Non-Profiling

4.1 Chronologische Timeline

Bezeichnung: "Halmweise Chronologisch"

Ranking-Logik: Beiträge aller abonnierten Accounts und Communities in umgekehrt chronologischer Reihenfolge; kein profilbasiertes Re-Ranking.

Zulässige nicht-profiling Gewichtungen: Kennzeichnung von gesponsorten Inhalten; Community-Moderationsstatus.

4.2 UI-Umsetzung

- Einstellungsmenü: Toggle "Chronologische Ansicht aktivieren" unter "Feed-Einstellungen"
- Persistent: Einstellung bleibt über Sessions gespeichert
- Onboarding-Hinweis für neue Nutzer auf die Wahlmöglichkeit

4.3 Zeitplan

Meilenstein	Frist
Technisches Konzept abgeschlossen	20.04.2026
Entwicklung und Testphase	21.04.–15.06.2026
Rollout EU-weit	15.06.2026
Dokumentation für Transparenzbericht	01.07.2026

5. Datenschutz-Schnittstelle

Die Non-Profiling-Option steht in engem Zusammenhang mit dem datenschutzrechtlichen Opt-out-Recht nach Art. 21 DSGVO (Widerspruch gegen Verarbeitung zu Direktmarketingzwecken) sowie dem Opt-out gegen personalisierte Werbung. Die Kanzlei empfiehlt, die Art. 27 DSA-Non-Profiling-Option technisch mit dem DSGVO-Widerspruchsrecht zu verknüpfen:

- Nutzer, die nach Art. 21 DSGVO widersprechen: werden automatisch auf chronologische Timeline umgestellt.
- Nutzer, die nur DSA-Non-Profiling wählen: weiterhin personalisierte Werbung (sofern hierfür separate DSGVO-Einwilligung vorliegt).

Abstimmung erforderlich mit DPO Dr. Kerstin Nolde-Braun.

6. Transparenzanforderungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. a DSA

Für jedes eingesetzte Empfehlungssystem sind die Hauptparameter verständlich darzustellen. Für HalmRank bedeutet dies:

- Beschreibung der verwendeten Signale (Interaktionen, Verweildauer, Themen-Cluster)
- Möglichkeit des Nutzers, die Relevanz einzelner Parameter anzupassen (optional, aber empfohlen)
- Klare Unterscheidung zwischen HalmRank (personalisiert) und Chronologischer Timeline (nicht personalisiert)

7. Verhältnis zu Art. 35 DSA (Risikominderung)

Die Implementierung der Non-Profiling-Option dient auch der Risikominderung nach Art. 35 DSA: Durch die Abkehr von Engagement-maximierenden Algorithmen kann der Filterblasen-Effekt reduziert und die demokratische Debattenqualität gefördert werden.

8. Rechtsgrundlagen

- Art. 27 DSA (EU) 2022/2065 — Empfehlungssysteme und Non-Profiling-Pflicht
- Art. 4 Nr. 4 DSGVO (EU) 2016/679 — Definition Profiling
- Art. 21 DSGVO — Widerspruchsrecht

Quellen:

- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>
- Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>

Bearbeitung: RA Felix Wendland

Stand: 05. April 2026

11_werbe_repository_art39_lueckenanalyse.docx

Aktenstück 11 — Werbeanzeigen-Repository nach Art. 39 DSA:

Lückenanalyse

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RA Felix Wendland

Stand: 07. April 2026

1. Normgrundlage

Art. 39 DSA verpflichtet VLOPs und sehr große Online-Suchmaschinen (VLOSE), eine durchsuchbare Datenbank (Repository) aller auf der Plattform angezeigten Werbeanzeigen bereitzustellen und diese für mindestens ein Jahr nach der letzten Anzeige zugänglich zu halten. Das Repository dient der Überwachbarkeit durch Behörden, Forscher und die Öffentlichkeit.

2. Pflichtinhalte des Repositories (Art. 39 Abs. 2 DSA)

Für jede Werbeanzeige sind folgende Daten zu dokumentieren:

Pflichtfeld	Beschreibung
Anzeigeninhalt	Text, Bild, Video der Anzeige
Werbetreibender	Name und Kontaktdaten
Zeitraum der Ausspielung	Von/bis Datum
Targeting-Parameter	Demographische und sonstige Parameter, die zur Ausspielung geführt haben
Anzahl der Empfänger	Aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten
Zahlender Auftraggeber	Sofern abweichend vom Werbetreibenden

3. Lückenanalyse

Körnerstrom Social GmbH betreibt das Repository seit Oktober 2024. Eine interne Revision vom 25. März 2026 hat folgende Lücken identifiziert:

3.1 Zeitliche Lücken

Zeitraum	Art der Lücke	Betroffene Anzeigen (geschätzt)
Januar 2025	Vollständiger Datenausfall (Server-Migration)	ca. 18.000
Februar 2025	Lückenhafte Targeting-Parameter (70% der Einträge)	ca. 14.000
März–Juli 2025	Fehlende "Anzahl Empfänger per Mitgliedstaat"	ca. 85.000
August–September 2025	Fehlende Angaben zum zahlenden Auftraggeber bei 12% der Anzeigen	ca. 9.000

3.2 Inhaltliche Lücken

- Targeting-Parameter-Vollständigkeit:** In 23% der Einträge (Stand: Audit März 2026) fehlen vollständige Targeting-Parameter; insbesondere verhaltensbasiertes Retargeting ist nicht immer dokumentiert.

- **Mehrsprachige Anzeigen:** Anzeigen, die in mehreren Sprachen ausgespielt wurden, sind nur in der Standardsprache gespeichert.
- **Video-Anzeigen:** Das Repository enthält nur Thumbnail-Screenshots, keine vollständigen Videodateien (Video-Format noch nicht implementiert).

4. Rückfüllungsplan

Zur Schließung der identifizierten Lücken wird folgender Rückfüllungsplan vorgeschlagen:

Maßnahme	Priorität	Frist
Rekonstruktion Januar 2025 aus Backup-Logs	Hoch	30.04.2026
Nachpflege Targeting-Parameter Feb. 2025	Hoch	30.04.2026
Nachpflege "Empfänger per Mitgliedstaat" (März–Juli 2025)	Mittel	15.05.2026
Nachpflege Auftraggeber-Angaben (Aug.–Sept. 2025)	Mittel	15.05.2026
Implementierung Video-Format im Repository	Niedrig	15.06.2026
Automatisierte Vollständigkeitsprüfung (Monitoring)	Mittel	01.06.2026

Verantwortlich: Legal (Lena Maaßen), Adtech-Team, CTO Fatima Schröder.

5. Öffentliche Zugänglichkeit

Art. 39 Abs. 2 DSA verlangt, dass das Repository "leicht und direkt" zugänglich ist. Die Kommission hat in ihren Leitlinien vom März 2025 folgende Mindestanforderungen konkretisiert:

- Volltext-Suche nach Werbetreibenden, Zeiträumen und Targeting-Parametern
- Maschinenlesbare Schnittstelle (API) für Forscher und akkreditierte Institutionen
- Keine Registrierungspflicht für einfache Lesezugriffe
- Aktualität: tägliche Aktualisierung

Status Halmweise.de: Repository ist unter <https://halmweise.de/ads-transparency> öffentlich zugänglich. Suchfunktion vorhanden, aber API für Forscher fehlt noch (geplant für 01.07.2026).

6. Verhältnis zu DSGVO und Datenschutz

Die Repository-Pflicht des Art. 39 DSA steht in Spannung zum Datenschutzrecht. Targeting-Parameter können personenbezogene Daten sein. Lösung nach Erwägungsgrund 99 DSA: Targeting-Parameter sind so zu dokumentieren, dass keine Rückschlüsse auf individuelle Nutzer möglich sind (aggregierte oder pseudonymisierte Angaben).

7. Empfehlungen an Mandantin

1. Rückfüllungsplan unverzüglich umsetzen; Nachweis gegenüber BNetzA mit Sachstandsbericht bis 05.05.2026.

2. API-Implementierung für Forscher bis 01.07.2026 priorisieren.
3. Automatisiertes tägliches Monitoring für Repository-Vollständigkeit einrichten.
4. Datenschutzrechtliche Prüfung der Repository-Inhalte mit DPO abstimmen.

8. Rechtsgrundlagen

- Art. 39 DSA (EU) 2022/2065 — Werbeanzeigen-Repository
- Art. 26, 35 DSGVO (EU) 2016/679 — Datenschutz bei Werbedaten

Quellen:

- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>

Bearbeitung: RA Felix Wendland

Stand: 07. April 2026

12_forschungszugang_art40_dsc_streitfrage.docx

Aktenstück 12 — Forschungsdatenzugang nach Art. 40 DSA: DSC-Streitfrage

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg, RA Felix Wendland

Stand: 09. April 2026

1. Normgrundlage

Art. 40 DSA verpflichtet VLOPs, akkreditierten Forschern auf begründeten Antrag Zugang zu Daten zu gewähren, die zur Untersuchung systemischer Risiken nach Art. 34 DSA erforderlich sind. Die Bundesnetzagentur als DSC kann Körnerstrom Social GmbH nach Art. 40 Abs. 4 DSA anweisen, Forschern Zugang zu gewähren, wenn die Plattform einen Antrag zu Unrecht ablehnt.

2. Antrag Prof. Dr. Müller-Kaminski (Universität Köln)

Die Forschungsgruppe Digitale Öffentlichkeit unter Leitung von Prof. Dr. Ana Müller-Kaminski (Lehrstuhl Kommunikationswissenschaft, Universität zu Köln) stellte am 15. Januar 2026 folgenden Antrag:

Forschungsziel: Untersuchung der Auswirkungen des HalmRank-Algorithmus auf politische Meinungsbildung und Informationsblasen in der EU.

Begehrte Daten:

- Aggregierte Engagement-Daten (Likes, Shares, Kommentare) nach Inhaltskategorie und Nutzerdemographie (anonymisiert)
- Stichprobe von 100.000 anonymisierten Nutzerprofilen (Interaktionsmuster, keine Klarnamen)
- Vollständige Beschreibung des HalmRank-Ranking-Algorithmus (Black-Box-Offenlegung)

DSA-Akkreditierung: Antragsstellerin ist an einer öffentlichen Forschungseinrichtung tätig. Der Antrag wurde vom zuständigen DSC-Verfahren (BNetzA-Koordination) als grundsätzlich akkreditierungsfähig eingestuft.

3. Ablehnung durch Körnerstrom Social GmbH

Körnerstrom Social GmbH lehnte den Antrag am 12. Februar 2026 ab und begründete dies wie folgt:

1. **Datenschutz:** Die begehrten Nutzerprofil-Stichproben seien auch anonymisiert re-identifizierbar und verstießen gegen Art. 89 DSGVO.
2. **Geschäftsgeheimnisse:** Die vollständige Algorithmus-Offenlegung betreffe Geschäftsgeheimnisse nach § 2 Nr. 1 GeschGehG und könne Dritten (Wettbewerbern) zugänglich werden.
3. **Verhältnismäßigkeit:** Der Umfang der begehrten Daten gehe über das zur Erreichung des Forschungsziels Notwendige hinaus.

4. BNetzA-DSC-Verfahren

Die BNetzA hat die Ablehnung im Mahnverfahren (Az. BNetzA-DSC-2026-188) aufgegriffen. In der Mahnung vom 02. April 2026 heißt es sinngemäß:

"Die Ablehnung des Forschungsdatenzugangs entspricht nicht den Anforderungen des Art. 40 DSA. Die Plattformbetreiberin hat nicht hinreichend dargelegt, dass weniger einschneidende Mittel (z.B. abgestufte Datenzugangslösungen, sichere Forschungsumgebungen) geprüft und verworfen wurden."

5. Rechtliche Analyse der Ablehnungsgründe

5.1 Datenschutz-Einwand

Art. 40 Abs. 5 DSA sieht ausdrücklich vor, dass Forschungsdaten in sicheren Datenverarbeitungsumgebungen bereitgestellt werden können, um Re-Identifizierungsrisiken zu minimieren. Die bloße Möglichkeit der Re-Identifizierung schließt den Forschungszugang nicht aus; vielmehr sind technische Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Der Datenschutz-Einwand allein trägt die Ablehnung daher nicht.

5.2 Geschäftsgeheimnisse

Gemäß Art. 40 Abs. 4 Satz 3 DSA dürfen Anbieter Zugang zu verweigern, soweit dies zum Schutz vertraulicher Informationen, einschließlich Geschäftsgeheimnissen, erforderlich ist — allerdings nur für den geschützten Teil und nicht generell. Eine vollständige Ablehnung ist unverhältnismäßig, wenn eine partiell geschwärzte oder abstrahierte Algorithmus-Beschreibung ausreichen würde.

5.3 Verhältnismäßigkeit

Die Forschungseinrichtung hat in ihrer Erwiderung vom 28. Februar 2026 angeboten, den Stichprobenumfang auf 20.000 Nutzerprofile zu reduzieren und auf vollständige Algorithmus-Offenlegung zu verzichten (Beschreibung der Hauptparameter genüge). Dieses Angebot wurde von Körnerstrom Social GmbH nicht aufgegriffen.

6. Empfohlene Lösung: Gestufte Datenzugangsvereinbarung

Die Kanzlei empfiehlt, mit Prof. Dr. Müller-Kaminski eine gestufte Datenzugangsvereinbarung zu schließen:

Stufe 1 — Öffentlich zugängliche Aggregatdaten: Engagement-Statistiken nach Inhaltskategorie, nicht auf Einzelnutzer heruntergebrochen.

Stufe 2 — Sichere Forschungsumgebung: 20.000 pseudonymisierte Nutzerprofile in einem durch Halmweise.de kontrollierten Secure Data Room; kein Export; Ergebnisberichte werden vor Veröffentlichung durch Legal geprüft.

Stufe 3 — Algorithmus-Beschreibung: Schriftliche Beschreibung der Hauptparameter und Gewichtungen (ohne Quellcode), unter Geheimhaltungsvereinbarung.

7. Nächste Schritte

4. Unverzügliche Aufnahme von Gesprächen mit Prof. Dr. Müller-Kaminski (bis 15.04.2026).
5. Entwurf einer Datenzugangsvereinbarung durch Kanzlei (bis 22.04.2026).
6. Information BNetzA über geplante Lösung als Reaktion auf Mahnung (bis 30.04.2026).

8. Rechtsgrundlagen

- Art. 40 DSA (EU) 2022/2065 — Forschungsdatenzugang
- Art. 89 DSGVO (EU) 2016/679 — Verarbeitung für Forschungszwecke
- § 2 Nr. 1 GeschGehG — Geschäftsgeheimnis

Quellen:

- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>
- § 2 GeschGehG, dejure.org: <https://dejure.org/gesetze/GeschGehG/2.html>

Bearbeitung: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg, RA Felix Wendland

Stand: 09. April 2026

13_krisenreaktionsmechanismus_art36_konflikt.docx

Aktenstück 13 — Krisenreaktionsmechanismus nach Art. 36 DSA

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 10. April 2026

1. Normgrundlage

Art. 36 DSA ermächtigt die Europäische Kommission, in einer außergewöhnlichen Situation mit schwerwiegenden Bedrohungen für die öffentliche Sicherheit oder die öffentliche Gesundheit in der EU VLOPs zu verpflichten, innerhalb kurzer Frist bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Der Mechanismus ist als Notfallinstrument konzipiert und kann unabhängig vom regulären Enforcement-Verfahren aktiviert werden.

2. Voraussetzungen der Aktivierung (Art. 36 Abs. 1 DSA)

Die Kommission kann Art. 36 DSA aktivieren, wenn:

- eine außergewöhnliche Situation vorliegt (Krisen, Naturkatastrophen, Terroranschläge, Epidemien)
- die Situation schwerwiegende Bedrohungen für die öffentliche Sicherheit oder Gesundheit bewirkt
- die Bedrohung in mehreren Mitgliedstaaten auftritt

Die Kommission hat nach dem Anschlag auf ein Berliner Veranstaltungszentrum vom 03. März 2026 am 05. März 2026 einen Aktivierungsbeschluss nach Art. 36 DSA erlassen (Az. GROW-2026-CRISIS-003). Dieser verpflichtet alle designierten VLOPs für den Zeitraum 05.03.–30.03.2026, folgende Maßnahmen umzusetzen:

- Verstärkte Beobachtung und proaktives Entfernen von terroristischen Propagandainhalten
- Prioritäre Bearbeitung von Meldungen staatlicher Behörden
- Tägliches Reporting an die Kommission über Art und Umfang der Maßnahmen

3. Implementierung bei Halmweise.de

3.1 Reaktion auf den Aktivierungsbeschluss

Körnerstrom Social GmbH hat den Aktivierungsbeschluss am 05. März 2026 — neun Tage vor der VLOP-Designation — erhalten, da die Designation erst am 14. März 2026 wirksam wurde. Dies führte zu einer rechtlichen Grauzone.

Rechtliche Frage: Waren VLOPs vor Wirksamwerden der Designation an den Art. 36-Beschluss gebunden?

Bewertung: Nein. Die VLOP-spezifischen Pflichten (Art. 34-43 DSA) greifen erst nach Designation (Art. 33 Abs. 6 DSA). Die allgemeinen Pflichten (Art. 11-27 DSA, geltend für alle Hosting-Anbieter)

betreffen Art. 36 DSA nicht direkt. Körnerstrom Social GmbH war für den Zeitraum 05.03.–14.03.2026 nicht formal gebunden.

Faktisches Vorgehen: Körnerstrom Social GmbH hat dennoch freiwillig ab 07. März 2026 verstärkte Moderation für terrorismuspropagandistische Inhalte eingeführt und dies der Kommission kommuniziert. Dies ist strategisch sinnvoll und schützt vor Reputationsrisiken.

3.2 Maßnahmen nach Designation (ab 14. März 2026)

Ab dem 14. März 2026 war Halmweise.de als VLOP formal an etwaige laufende Art. 36-Beschlüsse gebunden. Da der Beschluss GROW-2026-CRISIS-003 bis 30. März 2026 lief, war ein Zeitraum von 16 Tagen faktisch relevant.

In diesem Zeitraum umgesetzte Maßnahmen:

- Einrichtung einer dedizierten Task Force aus 15 Senior-Moderatoren für terrorismusbezogene Inhalte
- Priorisierung von Meldungen des BKA und anderer Strafverfolgungsbehörden
- Tägliche Reports an Kommission (15. bis 30. März 2026)

4. Strukturelle Vorbereitung für zukünftige Krisenszenarien

Art. 36 DSA sieht in Abs. 3 vor, dass die Kommission nach Abschluss eines Krisenverfahrens einen Bericht veröffentlicht, der auch Empfehlungen zur strukturellen Verbesserung enthält. Unabhängig davon empfiehlt die Kanzlei:

4.1 Crisis Response Plan

Erstellung eines schriftlichen Crisis Response Plans für Halmweise.de (intern), der folgende Szenarien abdeckt:

- Terroranschläge
- Epidemien / Pandemien
- Naturkatastrophen mit DSA-Relevanz (Desinformation)
- Wahlen (besonderes Risiko demokratischer Integrität)

4.2 Crisis Response Team (CRT)

- Zusammensetzung: Head of Trust & Safety (Björn Fiedler-Möller), CEO (Dr. Erbakan), CTO (Fatima Schröder), Legal Counsel (Lena Maaßen), PR-Chef
- Reaktionszeit: CRT-Aktivierung binnen 4 Stunden nach Bekanntwerden eines Auslöseereignisses
- Eskalationsprotokoll: Kanzlei wird unmittelbar informiert

4.3 Jährliche Krisenübungen

Art. 35 Abs. 1 lit. i DSA empfiehlt Krisenübungen als Risikominderungsmaßnahme. Erste Übung: September 2026 (geplant mit BNetzA-DSC-Beteiligung).

5. Rechtsgrundlagen

- Art. 36 DSA (EU) 2022/2065 — Krisenreaktionsmechanismus

- Art. 33 Abs. 6 DSA — Zeitpunkt des Wirksamwerdens der VLOP-Pflichten
- Art. 35 DSA — Risikominderungsmaßnahmen

Quellen:

- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>

Bearbeiterin: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 10. April 2026

14_bnetza_dsc_mahnverfahren_2026_188.docx

Aktenstück 14 — BNetzA-DSC-Mahnverfahren Az. BNetzA-DSC-2026-188

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 12. April 2026

1. Überblick Mahnverfahren

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) als Digital Services Coordinator (DSC) Deutschland hat am 02. April 2026 (Eingang bei Körnerstrom Social GmbH am 04. April 2026) ein förmliches Mahnverfahren nach Art. 51 Abs. 1 DSA und § 7 DDG eröffnet. Das Schreiben der BNetzA ist in der Akte als EML emails/2026-04-02_bnetza_dsc_mahnung.eml dokumentiert.

2. Beanstandete Verstöße

Die BNetzA beanstandet vier Verstöße:

Verstoß 1: Verspätete Notice-and-Action-Bearbeitung bei Hassrede (Art. 16 DSA)

Sachverhalt: Mediane Bearbeitungszeit von 11,3 Werktagen im Zeitraum Oktober 2025 bis Februar 2026 für Hassrede-Meldungen.

Rechtliche Einordnung: Art. 16 Abs. 6 DSA verlangt Bearbeitung "ohne unnötige Verzögerung". Für klar illegale Inhalte (§ 130 StGB) ist unverzügliches Handeln geboten. 11,3 Werktage überschreiten diesen Standard erheblich.

BNetzA-Einschätzung: Struktureller, kein einmaliger Verstoß.

Verstoß 2: Fehlende Non-Profiling-Option beim Empfehlungsalgorithmus (Art. 27 DSA)

Sachverhalt: Halmweise.de bot bis März 2026 ausschließlich den personalisierten HalmRank-Feed an; eine profilierungsfreie Alternative fehlte.

Rechtliche Einordnung: Art. 27 Abs. 1 lit. b DSA — Pflicht zur Bereitstellung mindestens einer nicht auf Profiling basierenden Option.

BNetzA-Einschätzung: Klarer Verstoß, da die Pflicht seit VLOP-Pflichtenbeginn besteht (keine Übergangsfrist).

Verstoß 3: Unvollständiges Werbeanzeigen-Repository (Art. 39 DSA)

Sachverhalt: Lücken im Repository für Januar bis September 2025 (vgl. Aktenstück 11).

Rechtliche Einordnung: Art. 39 Abs. 2 DSA — lückenlose Dokumentation aller Anzeigen der letzten 12 Monate.

BNetzA-Einschätzung: Gradueller Verstoß; Rückfüllung möglich und gefordert.

Verstoß 4: Verweigerung Datenzugang für Forscher (Art. 40 DSA)

Sachverhalt: Ablehnung des Antrags Prof. Dr. Müller-Kaminski ohne angemessene Prüfung von Alternativlösungen.

Rechtliche Einordnung: Art. 40 DSA — Recht akkreditierter Forscher auf Datenzugang.

BNetzA-Einschätzung: Rechtlich angreifbare Ablehnung; geplante Wiederholung bei zukünftigen Anträgen wäre bußgeldbewehrt.

3. Verfahrensrechtliche Einordnung

3.1 Rechtsgrundlage Mahnverfahren

Art. 51 Abs. 1 DSA erlaubt dem DSC, förmliche Maßnahmen zu ergreifen, wenn er feststellt, dass ein Anbieter gegen die DSA-Verpflichtungen verstoßen hat. Das Mahnverfahren ist der formale Einstieg, dem ggf. Zwangsgelder (Art. 52 DSA) oder die Einschaltung der Kommission (Art. 56 DSA bei VLOP) folgen können.

3.2 Antwortfrist

Frist für Stellungnahme: **30. April 2026**. Die Stellungnahme wird als DOCX erstellt (vgl. docx/stellungnahme_bnetza_dsc_mahnverfahren.docx).

3.3 Mögliche Eskalationsstufen

Stufe	Grundlage	Auslöser
Mahnung	Art. 51 Abs. 1 DSA	Festgestellte Verstöße
Zwangsgeld	Art. 52 DSA	Keine Abhilfe nach Mahnung
Empfehlung an Kommission	Art. 60 DSA	Hartnäckige VLOP-Verstöße
Geldbußenverfahren Kommission	Art. 74 DSA	Schwerwiegende/wiederholte Verstöße

4. Verhandlungsstrategie

4.1 Taktische Ausgangslage

Die vier Verstöße sind in unterschiedlichem Maß angreifbar:

- Verstoß 1 und 2 sind faktisch schwer zu bestreiten; Fokus auf Zukunftsperspektive.
- Verstoß 3 (Repository) ist als technisches Versehen darstellbar; Rückfüllungsplan entkräftet.
- Verstoß 4 (Forschungszugang) hat die stärksten Verteidigungsargumente (Datenschutz, Geschäftsgeheimnisse).

4.2 Stellungnahme-Empfehlungen

1. **Kooperative Haltung:** Verstoßvorwürfe grundsätzlich anerkennen, aber Nuancen herausstellen.
2. **Maßnahmenplan vorlegen:** Konkreter Zeitplan für Abhilfe aller Punkte; zeigt guten Willen.
3. **Abschwächung der Bußgeldgrundlage:** Darlegung, dass Verstöße unbeabsichtigt waren und sofortige Abhilfe eingeleitet wurde.
4. **Forschungszugang:** Gestufte Daten Zugangsvereinbarung als Lösungsangebot unterbreiten.

5. Rechtsgrundlagen

- Art. 51, 52, 56, 60 DSA (EU) 2022/2065
- Art. 74 DSA — Geldbußen
- § 7 DDG — Nationale Mahnverfahrensvorschrift

Quellen:

- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>
- Digitale-Dienste-Gesetz (DDG), dejure.org: <https://dejure.org/gesetze/DDG>

Bearbeiterin: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 12. April 2026

15_dma_abgrenzung_artikel3_gatekeeper_nicht.docx

Aktenstück 15 — DMA-Abgrenzung: Gatekeeper-Ablehnung nach Art. 3 DMA

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RA Felix Wendland

Stand: 14. April 2026

1. Normgrundlage DMA

Die Verordnung (EU) 2022/1925 über bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor (Digital Markets Act, DMA) richtet sich an Anbieter sogenannter zentraler Plattformdienste (Core Platform Services, CPS) nach Art. 2 Nr. 2 DMA. Wer die Schwellenwerte des Art. 3 Abs. 2 DMA überschreitet, wird als Gatekeeper designiert und unterliegt den Verhaltenspflichten der Art. 5-7 DMA.

2. Designationsverfahren und Ablehnungsbescheid

Halmweise.de bietet neben der sozialen Plattform (Art. 2 Nr. 2 lit. g DMA: "soziale Netzwerkdienste") seit November 2024 ein ergänzendes Marketplace-Modul (HalmMarkt) an, über das Nutzer nachhaltige Produkte kaufen und verkaufen können (Art. 2 Nr. 2 lit. f DMA: "Online-Vermittlungsdienste"). Die Kommission hat am 10. März 2026 den Gatekeeper-Antrag der Kommission ex officio für beide Dienste abgelehnt:

Az. Ablehnungsbescheid: DMA/C3/2026/GK-ABLEHNUNG-HALMWEISE

Datum: 10. März 2026

Veröffentlicht: Amtsblatt der EU (L) vom 12.03.2026

3. Quantitative Schwellenwerte (Art. 3 Abs. 2 DMA)

Für die Designation als Gatekeeper gelten drei Schwellenwerte (kumulativ):

Schwellenwert	Art. 3 Abs. 2 DMA	Halmweise.de (Ist)	Erfüllt?
Umsatz EWR ≥ 7,5 Mrd. EUR p.a. (Durchschnitt 3 Jahre)	lit. a	520 Mio. EUR (2025)	Nein
Marktkapitalisierung ≥ 75 Mrd. EUR	lit. a (alternativ)	nicht börsennotiert	Nein
Aktive Nutzer CPS ≥ 45 Mio. monatlich (EU)	lit. b	Soziales Netzwerk: 51 Mio.; HalmMarkt: 3,2 Mio.	Teils
Aktive gewerbliche Nutzer CPS ≥ 10.000 jährlich (EU)	lit. c	Soziales Netzwerk: n/a; HalmMarkt: 8.100	Nein (knapp)

Ergebnis: Die finanziellen Schwellenwerte (lit. a) werden von Körnerstrom Social GmbH deutlich unterschritten. Für das soziale Netzwerk wird nur der Nutzerschwellenwert (lit. b) mit 51 Mio.

überschritten; der Finanzschwellenwert nicht. Für HalmMarkt werden weder der finanzielle noch der gewerbliche Nutzerschwellenwert erreicht.

Die Kommission hat daher zu Recht die Designation abgelehnt.

4. Qualitative Prüfung und Rebuttable Presumption

Art. 3 Abs. 2 DMA kennt eine widerlegliche Vermutung: Wer alle drei quantitativen Schwellenwerte erfüllt, gilt als Gatekeeper — vorbehaltlich einer Widerlegung nach Art. 3 Abs. 5 DMA. Da die Schwellenwerte nicht alle erfüllt sind, greift diese Vermutung hier nicht.

Die Kommission kann nach Art. 3 Abs. 8 DMA auch bei Nichterfüllung der quantitativen Schwellenwerte eine Gatekeeper-Designation vornehmen, wenn qualitativ ein systemischer Charakter vorliegt. Die Kommission hat dies für Halmweise.de mangels ausreichender Marktmacht und Hebeleffekte abgelehnt.

5. Abgrenzung DSA vs. DMA

Kriterium	DSA (EU) 2022/2065	DMA (EU) 2022/1925
Ziel	Sicherheit digitaler Dienste, illegale Inhalte	Bestreitbarkeit und Fairness digitaler Märkte
Adressaten	Alle Vermittlungsdienste; verschärft für VLOPs	Gatekeeper zentraler Plattformdienste
Marktmachtbezug	Irrelevant (nur Nutzerzahl zählt)	Zentral (Marktmacht, Umsatz, Nutzer kumulativ)
Behörden	Kommission + DSC	Nur Kommission
Geldbußen	Bis 6% des weltweiten Jahresumsatzes (Art. 74 DSA)	Bis 10% des weltweiten Jahresumsatzes (Art. 26 DMA)

6. Praktische Konsequenzen der DMA-Ablehnung

- **Entlastung:** Halmweise.de unterliegt nicht den erheblichen Interoperabilitäts-, Datenportabilitäts- und Selbstbevorzugungsverboten der Art. 5-7 DMA.
- **HalmMarkt weiter ausbaubar:** Der Marketplace kann ohne die DMA-Beschränkungen (z.B. Art. 5 Abs. 3 DMA: Verbot der Bevorzugung eigener Dienste) expandiert werden.
- **Beobachtungspflicht:** Bei Überschreiten der Schwellenwerte in Zukunft (insbesondere Umsatzwachstum) droht erneute Designationsprüfung. Monitoring-Pflicht intern einrichten.

7. Strategische Empfehlung

Die Kanzlei empfiehlt, die Gatekeeper-Ablehnung nicht anzufechten. Die Ablehnung ist für Körnerstrom Social GmbH vorteilhaft und sollte nicht durch eine Anfechtungsklage aus taktischen Erwägungen in Frage gestellt werden.

Gleichzeitig sollte ein internes Monitoring-System implementiert werden, das bei Annäherung an die DMA-Schwellenwerte einen Frühwarnmechanismus auslöst.

8. Rechtsgrundlagen

- Art. 3 DMA (EU) 2022/1925 — Gatekeeper-Designation
- Art. 5-7 DMA — Verhaltenspflichten für Gatekeeper
- Art. 26 DMA — Geldbußen

Quellen:

- Verordnung (EU) 2022/1925 (DMA), EUR-Lex:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1925>

Bearbeitung: RA Felix Wendland

Stand: 14. April 2026

16_geldbusse_art74_dsa_simulation.docx

Aktenstück 16 — Bußgeldsimulation nach Art. 74 DSA

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg, RA Felix Wendland

Stand: 15. April 2026

1. Normgrundlage Geldbußen

Art. 74 DSA regelt die Geldbußen der Europäischen Kommission. Der DSC kann nach nationalem Recht Bußgelder verhängen (§ 8 ff. DDG); bei VLOPs ist die Kommission primär zuständig für schwerwiegende und wiederholte Verstöße (Art. 56 DSA). Für das BNetzA-Mahnverfahren gilt zunächst das DSC-Sanktionsregime.

2. Bußgeldrahmen (Art. 74 DSA)

Verstoßkategorie	Bußgeldrahmen
Verstoß gegen Pflichten (Art. 11-47 DSA)	Bis 6% des weltweiten Jahresumsatzes
Unrichtige, unvollständige oder irreführende Angaben	Bis 1% des weltweiten Jahresumsatzes
Nichteinhaltung einstweiliger Maßnahmen	Bis 5% des täglichen Jahresumsatzes (pro Tag)
Wiederholter Verstoß (innerhalb 5 Jahre)	Bis 12% des weltweiten Jahresumsatzes (Art. 74 Abs. 3 DSA)

Bemessungsgrundlage: Weltweiter Jahresumsatz. Für Körnerstrom Social GmbH wird der Jahresumsatz 2025 mit 520 Mio. EUR angesetzt (Deutschland 70%, EU-Ausland 20%, Rest 10% → Weltweitumsatz ca. 570 Mio. EUR inkl. nicht-EU-Erlöse).

3. Bußgeldsimulation für aktuelle Verstöße

3.1 Verstoß 1 — Notice-and-Action (Art. 16 DSA)

Kategorisierung: Verstoß gegen Pflichten nach Art. 16 DSA — Bußgeldrahmen bis 6%.

Mildernde Umstände:

- Erstverstoß (keine Vorgeschichte)
- Kooperation mit BNetzA
- Unmittelbar nach Mandatsannahme eingeleitet Abhilfemaßnahmen

Erschwerenden Umstände:

- Struktureller, nicht einmaliger Charakter
- 51 Mio. Nutzer betroffen
- Zeitraum: 5 Monate (Okt. 2025 – Feb. 2026)

Geschätzte Bußgelderwartung: 0,8–2,5% des weltweiten Jahresumsatzes = ca. 4,6–14,3 Mio. EUR

3.2 Verstoß 2 — Fehlende Non-Profiling-Option (Art. 27 DSA)

Kategorisierung: Verstoß gegen Art. 27 Abs. 1 lit. b DSA — Bußgeldrahmen bis 6%.

Mildernde Umstände:

- Art. 27-Non-Profiling-Pflicht erstmals mit VLOP-Designation wirksam; kurzer Verstoßzeitraum
- Implementierungsplan liegt vor

Erschwerenden Umstände:

- Betrifft 51 Mio. Nutzer (Profiling-Recht)
- Grundrechtliche Relevanz (Meinungsfreiheit, informationelle Selbstbestimmung)

Geschätzte Bußgelderwartung: 0,5–1,5% = ca. 2,9–8,6 Mio. EUR

3.3 Verstoß 3 — Unvollständiges Werbeanzeigen-Repository (Art. 39 DSA)

Kategorisierung: Verstoß gegen Art. 39 DSA — Bußgeldrahmen bis 6%.

Mildernde Umstände:

- Technischer Ausfall als Teilursache dokumentierbar
- Rückfüllungsplan vorgelegt

Erschwerenden Umstände:

- Öffentliche Transparenzpflicht verletzt; Forscher und Öffentlichkeit betroffen

Geschätzte Bußgelderwartung: 0,3–0,8% = ca. 1,7–4,6 Mio. EUR

3.4 Verstoß 4 — Verweigerung Forschungsdatenzugang (Art. 40 DSA)

Kategorisierung: Verstoß gegen Art. 40 DSA — Bußgeldrahmen bis 6%.

Mildernde Umstände:

- Starke Datenschutz- und Geschäftsgeheimnis-Argumente; Rechtsfrage nicht eindeutig
- Erstverstoß

Erschwerenden Umstände:

- BNetzA sieht klaren Verstoß

Geschätzte Bußgelderwartung: 0,2–0,5% = ca. 1,1–2,9 Mio. EUR

4. Gesamtsimulation

Verstoß	Min. Bußgeld	Max. Bußgeld	Mittlere Erwartung
Art. 16 DSA (Notice-and-Action)	4,6 Mio. EUR	14,3 Mio. EUR	9,5 Mio. EUR
Art. 27 DSA (Non-	2,9 Mio. EUR	8,6 Mio. EUR	5,7 Mio. EUR

Profiling)			
Art. 39 DSA (Repository)	1,7 Mio. EUR	4,6 Mio. EUR	3,2 Mio. EUR
Art. 40 DSA (Forschungszugang)	1,1 Mio. EUR	2,9 Mio. EUR	2,0 Mio. EUR
Gesamt	10,3 Mio. EUR	30,4 Mio. EUR	20,4 Mio. EUR

Ausführliche Berechnung: vgl. XLSX [xlsx/bussgeldsimulation_dsa_art74.xlsx](#)

5. Risikominimierungsstrategie

- **Schnelle Abhilfe** aller vier Verstöße ist der wichtigste Faktor für Bußgeldreduzierung.
- **Dokumentation** der Abhilfemaßnahmen: jede Maßnahme mit Datum, Verantwortlichem und Wirksamkeitsnachweis.
- **Frühzeitige Kommunikation** mit BNetzA über Fortschritte.
- **Keine Verharmlosung** der Verstöße in der Stellungnahme; stattdessen konstruktive Kooperation.

6. Rechtsgrundlagen

- Art. 74 DSA (EU) 2022/2065 — Geldbußen
- Art. 56 DSA — VLOP-Enforcement durch Kommission
- § 8 ff. DDG — Nationale Sanktionsvorschriften

Quellen:

- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>

Bearbeitung: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg, RA Felix Wendland

Stand: 15. April 2026

17_eu_kommission_meldepflichten_art42.docx

Aktenstück 17 — EU-Kommission: Meldepflichten nach Art. 42 DSA

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RA Felix Wendland

Stand: 16. April 2026

1. Normgrundlage

Art. 42 DSA regelt für VLOPs eine erweiterte Transparenzberichtspflicht gegenüber der Europäischen Kommission und der Öffentlichkeit. Diese Berichtspflicht ergänzt und überlagert den allgemeinen Transparenzbericht nach Art. 15 DSA.

2. Pflichtinhalte des VLOP-Transparenzberichts (Art. 42 Abs. 2 DSA)

Art. 42 Abs. 2 DSA listet folgende Pflichtangaben:

Nr.	Inhalt
a	Anzahl der Meldungen nach Art. 16 DSA nach Inhaltskategorie, Mitgliedstaat, Maßnahme
b	Ergebnisse der Inhaltsmoderationsentscheidungen mit Fehlerquoten-Analyse
c	Angaben zu eingesetzten Empfehlungssystemen (Art. 27 DSA) inkl. Non-Profiling-Nutzungsrate
d	Informationen zum Werbeanzeigen-Repository (Art. 39 DSA)
e	Ergebnis des externen Audits (Art. 37 DSA), nicht vertrauliche Zusammenfassung
f	Daten zur Zusammenarbeit mit Trusted Flaggern (Art. 22 DSA)
g	Systemische Risikobewertung (Art. 34 DSA) in zusammengefasster Form
h	Risikominderungsmaßnahmen (Art. 35 DSA)
i	Aufsichtsabgabe (Art. 43 DSA)

3. Fristen und Übermittlung

Pflicht	Frist	Empfänger
Jährlicher Transparenzbericht (Art. 42 Abs. 1 DSA)	31. März jedes Jahres (für das Vorjahr)	Kommission, öffentlich
VLOP-Halbjahres-Nutzerzahlen (Art. 24 Abs. 2 DSA)	17. März und 17. September	Kommission, DSC
Erstbericht nach Designation	14. August 2026 (vier + vier Monate)	Kommission
Auditbericht (Art. 37 Abs. 4 DSA)	Nach Abschluss Audit (geplant: August 2026)	Kommission, öffentliche Zusammenfassung

Hinweis: Der Erstbericht nach VLOP-Designation ist zum 14. August 2026 fällig. Die Kanzlei empfiehlt, die Erstellung des H1/2026-Transparenzberichts bereits parallel zur laufenden Compliance-Umsetzung zu beginnen.

4. Datenlieferpflichten an die Kommission (Art. 40 DSA)

Über den Transparenzbericht hinaus hat die Kommission nach Art. 40 Abs. 9 DSA das Recht, VLOPs zur direkten Datenübermittlung zu verpflichten, wenn dies für die Überwachung der systemischen Risiken erforderlich ist. Dies erfolgt per gesondertem Durchführungsbeschluss.

Derzeit liegt kein solcher Beschluss für Halmweise.de vor. Die Kanzlei empfiehlt Monitoring der Kommissionsbeschlüsse in diesem Bereich.

5. Format und Sprachen

Die Kommission akzeptiert den Transparenzbericht in den Amtssprachen der EU oder auf Englisch. Körnerstrom Social GmbH sollte den Bericht in Deutsch und Englisch veröffentlichen.

Das Kommissions-Portal für die Einreichung von Transparenzberichten ist unter <https://digital-markets-act-cases.ec.europa.eu/> erreichbar (Stand April 2026).

6. Öffentliches VLOP-Register

Art. 42 Abs. 6 DSA sieht vor, dass die Kommission ein öffentliches Register der Transparenzberichte aller VLOPs führt. Mit der Veröffentlichung des Berichts muss gleichzeitig eine Einreichung beim Register erfolgen. Das Register ist unter <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/dsa-designated-vlops> abrufbar.

7. Koordination mit internen Stellen

Kapitel	Interne Zuständigkeit	Deadline Vorlage
Nutzerstatistiken (Art. 24)	Analytics	01.07.2026
Moderationsstatistiken (Art. 42 Abs. 2 lit. a, b)	Trust & Safety (Björn Fiedler-Möller)	01.07.2026
Empfehlungssysteme (Art. 42 Abs. 2 lit. c)	CTO Fatima Schröder	15.06.2026
Werbedaten (Art. 42 Abs. 2 lit. d)	Adtech	01.07.2026
Audit-Zusammenfassung (Art. 42 Abs. 2 lit. e)	PwC / Legal	31.07.2026
Risikobewertung (Art. 42 Abs. 2 lit. g)	Legal	01.07.2026
Aufsichtsabgabe (Art. 42 Abs. 2 lit. i)	Finanzabteilung	01.07.2026

Gesamtkoordination: Lena Maaßen (Legal Counsel) und RAin Dr. Groth-Steinberg.

8. Rechtsgrundlagen

- Art. 42 DSA (EU) 2022/2065 — Erweiterter Transparenzbericht
- Art. 24 DSA — Nutzerzahlenmeldung
- Art. 40 Abs. 9 DSA — Direktübermittlungspflicht

Quellen:

- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>

Bearbeitung: RA Felix Wendland

Stand: 16. April 2026

18_aufsichtsabgabe_art43_haushaltsplanung.docx

Aktenstück 18 — Aufsichtsabgabe nach Art. 43 DSA: Haushaltsplanung

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RA Felix Wendland

Stand: 17. April 2026

1. Normgrundlage

Art. 43 DSA verpflichtet VLOPs und VLOSE, eine jährliche Aufsichtsabgabe (supervisory fee) an die Europäische Kommission zu entrichten. Die Abgabe dient der Finanzierung der Aufsichtstätigkeit der Kommission gegenüber VLOPs.

2. Berechnungsgrundlage

2.1 Delegierte Verordnung zur Aufsichtsabgabe

Die Kommission hat am 30. Oktober 2023 die Delegierte Verordnung (EU) 2023/2411 zur Festsetzung der Aufsichtsabgabe erlassen. Darin ist die Berechnungsmethodik geregelt:

Formel: Aufsichtsabgabe = (Aufsichtskosten Gesamt × Nutzerzahlanteil VLOP) / Gesamtnutzerzahl aller VLOPs

Vereinfacht: Jede VLOP zahlt einen prozentualen Anteil der Gesamtaufsichtskosten der Kommission, der ihrem Anteil an der Gesamtzahl der aktiven Nutzer aller VLOPs entspricht.

2.2 Deckelung

Art. 43 Abs. 2 DSA sieht eine Deckelung der Aufsichtsabgabe auf 0,05% des weltweiten Jahresumsatzes vor.

3. Abgabenschätzung für Körnerstrom Social GmbH

Annahmen:

- Weltweitumsatz 2025: ca. 570 Mio. EUR
- Maximalbetrag (0,05%): 285.000 EUR
- Aktive EU-Nutzer Halmweise.de: 51 Mio.
- Geschätzte Gesamtnutzerzahl aller designierten VLOPs: ca. 2.050 Mio. (Kommissionsschätzung)
- Geschätzte Gesamtaufsichtskosten Kommission 2026: 88 Mio. EUR (Haushaltsentwurf)

Berechnungsbeispiel:

- Anteil Halmweise.de: $51/2050 = 2,49\%$
- Anteil an 88 Mio. EUR = 2,19 Mio. EUR
- Deckelung auf $0,05\% \times 570 \text{ Mio. EUR} = \mathbf{285.000 \text{ EUR}}$ (Deckelungswert greift)

Ergebnis: Die Aufsichtsabgabe für Körnerstrom Social GmbH wird voraussichtlich auf **285.000 EUR p.a.** gedeckelt sein, da der anteilige Sockelbetrag die Deckelung überschreitet. Dies ist im Vergleich zu größeren VLOPs eine günstige Situation.

4. Fälligkeit und Zahlungsmodalitäten

Art. 43 Abs. 3 DSA: Die Abgabe wird jährlich von der Kommission festgesetzt und ist auf Basis der Nutzerzahlen des Vorjahres zu berechnen. Erste Festsetzung für Körnerstrom Social GmbH: voraussichtlich Herbst 2026 (rückwirkend ab Designation).

Die Kommission übermittelt einen Zahlungsbescheid; Zahlungsfrist ist üblicherweise 60 Tage nach Bescheidzustellung.

5. Buchhalterische und steuerliche Behandlung

- Die Aufsichtsabgabe ist als öffentlich-rechtliche Abgabe steuerlich als Betriebsausgabe abzugsfähig.
- Sie ist als sonstiger Aufwand in der GuV zu erfassen.
- Im Haushaltsentwurf 2026/2027 sollte ein Posten von 300.000 EUR für die Aufsichtsabgabe eingeplant werden (mit Puffer für Erstjahrsunklarheiten).

6. Verhältnis zur Compliance-Investition

Die Aufsichtsabgabe (ca. 285.000 EUR) ist im Vergleich zu den Compliance-Investitionen (geschätzte 8-12 Mio. EUR) und den möglichen Bußgeldern (10-30 Mio. EUR) wirtschaftlich nachrangig. Sie ist korrekt als laufende Betriebskosten einzuplanen.

7. Haushaltsplanung VLOP-Compliance 2026 (Überblick)

Posten	Schätzung
Personalaufbau Trust & Safety (30 Stellen)	2,4 Mio. EUR p.a.
KI-Moderationssystem (Investition)	1,5 Mio. EUR
Externer Audit (PwC)	380.000 EUR
Non-Profiling-Implementierung (Tech)	300.000 EUR
Repository-Rückfüllung und -Automatisierung	150.000 EUR
Aufsichtsabgabe (Art. 43 DSA)	285.000 EUR
Kanzleihonorar DSA/DMA-Beratung	ca. 600.000 EUR
Krisenübungen, Schulungen	100.000 EUR
Gesamt (geschätzt)	ca. 5,7 Mio. EUR

8. Rechtsgrundlagen

- Art. 43 DSA (EU) 2022/2065 — Aufsichtsabgabe
- Delegierte Verordnung (EU) 2023/2411 — Berechnungsmethodik

Quellen:

- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>
- Delegierte Verordnung (EU) 2023/2411, EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32023R2411>

Bearbeitung: RA Felix Wendland

Stand: 17. April 2026

19_klagewege_eugh_vorabentscheidung_artikel267.docx

Aktenstück 19 — Klagewege: EuGH-Vorabentscheidung nach Art. 267 AEUV

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 18. April 2026

1. Überblick Rechtsschutzwege

Im DSA-Kontext kommen für Körnerstrom Social GmbH folgende Rechtsschutzmechanismen in Betracht:

Rechtsbehelf	Grundlage	Ziel	Zuständiges Gericht
Nichtigkeitsklage gegen Designationsbeschluss	Art. 263 AEUV	Aufhebung des Designationsbeschlusses	Gericht der EU (EuG)
Nichtigkeitsklage gegen Bußgeldbescheid	Art. 263 AEUV	Aufhebung oder Reduktion des Bußgelds	Gericht der EU (EuG)
Vorabentscheidungsersuchen	Art. 267 AEUV	Auslegung von DSA-Normen	EuGH
Verwaltungsklage gegen BNetzA-Bescheid	§ 20 ff. VwGO	Aufhebung nationaler Sanktionen	VG Köln (Sitz BNetzA)
Klage auf EuGH-Vorabentscheidung (indirekt)	Art. 267 AEUV	Über nationales Gericht	EuGH

2. Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 AEUV

2.1 Systematik

Das Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 AEUV ist kein direkter Rechtsbehelf der Partei, sondern ein Kooperationsmechanismus zwischen nationalen Gerichten und dem EuGH. Jedes mitgliedstaatliche Gericht — und bei letzter Instanz ist es zur Vorlage verpflichtet — kann eine Frage zur Auslegung oder Gültigkeit von EU-Recht dem EuGH vorlegen.

2.2 Relevanz für Körnerstrom Social GmbH

Im Rahmen des BNetzA-Mahnverfahrens könnten bei Erlass eines förmlichen Bußgeldbescheids durch die BNetzA folgende Rechtsfragen an das EuGH herangetragen werden:

Auslegungsfrage 1 — "Ohne unnötige Verzögerung" (Art. 16 Abs. 6 DSA):

Ist der Begriff "ohne unnötige Verzögerung" bei der Notice-and-Action-Bearbeitung so auszulegen, dass eine mediane Bearbeitungszeit von 11,3 Werktagen per se einen Verstoß darstellt, oder sind die Umstände des Einzelfalls (Personalengpass, Inhaltsschwierigkeitsgrad) zu berücksichtigen?

Auslegungsfrage 2 — Forschungsdatenzugang (Art. 40 DSA):

In welchem Umfang kann ein VLOP die Bereitstellung von Forschungsdaten unter Berufung auf Geschäftsgeheimnisse (Art. 40 Abs. 4 Satz 3 DSA) und Datenschutz (Art. 40 Abs. 5 DSA)

verweigern, und welche Anforderungen stellt das Verhältnismäßigkeitsprinzip an die Prüfung von Alternativassoziationen?

Auslegungsfrage 3 — Non-Profiling-Option (Art. 27 DSA):

Gilt die Non-Profiling-Pflicht nach Art. 27 Abs. 1 lit. b DSA mit sofortiger Wirksamkeit ab VLOP-Designation oder besteht eine angemessene Implementierungsfrist?

3. Strategische Bedeutung der Vorabentscheidungsfragen

3.1 Zeitpunkt

Ein Vorabentscheidungsverfahren dauert im Durchschnitt 16-18 Monate. Für das BNetzA-Mahnverfahren ist dieses Instrument erst relevant, wenn:

- Ein förmlicher Bußgeldbescheid erlassen wird
- Dagegen vor dem VG Köln oder einem anderen zuständigen nationalen Gericht Klage erhoben wird
- Das Gericht die Rechtsfrage dem EuGH vorlegt oder die Partei eine Vorlage anregt

3.2 Verfahrensstrategie

Die Kanzlei empfiehlt, im Klageverfahren gegen einen etwaigen Bußgeldbescheid der BNetzA vorsorglich Vorlagevoraussetzungen zu schaffen:

1. Im Klagschriftsatz explizit auf die unklaren DSA-Auslegungsfragen hinweisen.
2. Anregen, dass das VG Köln eine Vorabentscheidung nach Art. 267 AEUV einholt.
3. Parallele Einschaltung der Leclercq & Moreau SCRL (Brüssel) für die EuGH-Verfahrensbegleitung.

4. EuGH-Nichtigkeitsklage gegen Designationsbeschluss (Art. 263 AEUV)

4.1 Klageoption VLOP-Designation

Frist: **14. Mai 2026** (zwei Monate ab Beschlusszustellung, Art. 263 Abs. 6 AEUV).

Erfolgsaussichten: Gering (51 Mio. > 45 Mio.; quantitative Schwelle eindeutig überschritten).

Empfehlung: Klage nicht einlegen. Frist vorsorglich notiert.

4.2 Klageoption Bußgeldbescheid

Sollte die Kommission nach Art. 74 DSA einen Bußgeldbescheid erlassen, ist eine Nichtigkeitsklage vor dem EuG nach Art. 263 AEUV möglich. Das EuG hat in solchen Fällen volle Kognition über Sach- und Rechtsfragen sowie eine Befugnis zur Neufestsetzung des Bußgelds (Art. 261 AEUV).

5. Verwaltungsklage gegen BNetzA-Bescheide

Gegen förmliche Maßnahmen der BNetzA als DSC (Bußgeldbescheide, Abstellungsverfügungen) ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Zuständig ist das Verwaltungsgericht Köln (§ 52 Nr. 2 VwGO i.V.m. § 20 Abs. 1 S. 2 DDG). Berufung: OVG Münster; Revision: BVerwG.

6. Entwurf EuGH-Klage

Entwurf einer Klageschrift für eine potenzielle Klage gegen den Designationsbeschluss (vorsorglich):
vgl. DOCX docx/klage_eugh_designation_vlop.docx.

7. Rechtsgrundlagen

- Art. 263, 267 AEUV — Nichtigkeitsklage und Vorabentscheidung
- Art. 261 AEUV — Volle Kognition EuG bei Bußgeldsachen
- § 52 Nr. 2 VwGO — Zuständigkeit VG Köln
- § 20 DDG — Nationales Verfahrensrecht DSA

Quellen:

- AEUV, EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A12012E/TXT>
- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>
- § 52 VwGO, dejure.org: <https://dejure.org/gesetze/VwGO/52.html>

Bearbeiterin: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 18. April 2026

20_compliance_governance_data_protection_officer.docx

Aktenstück 20 — Compliance Governance und Datenschutzbeauftragter

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 19. April 2026

1. DSA-Compliance-Governance: Anforderungen

Das DSA enthält keine explizite Anforderung an eine bestimmte Governance-Struktur, verlangt aber implizit durch die Dokumentations- und Berichtspflichten (Art. 34-42 DSA) eine funktionsfähige interne Compliance-Organisation. Die Kanzlei empfiehlt eine strukturierte DSA-Compliance-Governance auf drei Ebenen.

2. Dreistufige Governance-Struktur

Ebene 1 — Strategische Ebene: Geschäftsführung

- **Verantwortlichkeit:** Dr. Yilmaz Erbakan (CEO) trägt die Gesamtverantwortung für DSA-Compliance.
- **Aufgaben:** Strategie, Ressourcenzuweisung (Personal, Budget), Entscheidungen über Compliance-Investitionen, Kommunikation mit Kommission und BNetzA auf Leitungsebene.
- **Reporting-Frequenz:** Quartalsweise Compliance-Status-Briefing durch Legal.

Ebene 2 — Operative Ebene: DSA Compliance Officer

- **Stelle:** Neu zu schaffende Position "Head of DSA Compliance" (intern oder extern).
- **Anforderungen:** Kenntnisse im EU-Plattformrecht, Datenschutz, Trust & Safety-Prozessen.
- **Aufgaben:** Koordination der Maßnahmenumsetzung, Schnittstelle zu Behörden, Erstellung Transparenzberichte, Kommunikation mit externen Auditoren.
- **Einstellungsziel:** Bis 01. Juni 2026.

Ebene 3 — Fachebene: Fachabteilungen

Abteilung	DSA-Verantwortung
Trust & Safety (Björn Fiedler-Möller)	Notice-and-Action, Trusted Flagger, Krisenreaktion
Tech / CTO (Fatima Schröder)	Algorithmus-Transparenz, Non-Profiling-Option, Repository-Technik
Legal (Lena Maaßen)	Transparenzberichte, Behördenkommunikation, Vertragsgestaltung
DPO (Dr. Kerstin Nolde-Braun)	DSGVO/DSA-Schnittstelle, Forschungsdatenzugang, Datenschutz-Folgenabschätzungen
Finance	Aufsichtsabgabe, Compliance-Budgetplanung

3. Datenschutzbeauftragter (DPO) und DSA-Schnittstelle

3.1 Rolle des DPO nach DSGVO

Dr. Kerstin Nolde-Braun wurde nach Art. 37 DSGVO als Datenschutzbeauftragte benannt. Sie ist Anlaufstelle für Aufsichtsbehörden in Datenschutzfragen und überwacht die DSGVO-Konformität aller Datenverarbeitungen.

3.2 DSA/DSGVO-Schnittstellenfragen

Das DSA enthält mehrere Punkte, an denen DSGVO und DSA miteinander interagieren:

DSA-Pflicht	DSGVO-Relevanz	Koordination erforderlich
Non-Profiling-Option (Art. 27 DSA)	Art. 21 DSGVO (Widerspruchsrecht)	Ja — technische Umsetzung verknüpfen
Forschungsdatenzugang (Art. 40 DSA)	Art. 89 DSGVO (Forschungsausnahme)	Ja — DPO muss Datenzugangsvereinbarung prüfen
Werbeanzeigen-Repository (Art. 39 DSA)	Art. 5 DSGVO (Datensparsamkeit)	Ja — Targeting-Daten ohne Personenbezug
Risikobewertung (Art. 34 DSA)	Art. 35 DSGVO (DSFA)	Ja — inhaltliche Überschneidung

Empfehlung: Monatliches Jour fixe zwischen Legal (Lena Maaßen), DPO (Dr. Nolde-Braun) und Head of DSA Compliance.

4. Interne Beschwerdestelle (Art. 20 DSA)

Art. 20 DSA verpflichtet VLOPs zur Einrichtung einer internen Beschwerdestelle, an die Nutzer Beschwerden gegen Moderationsentscheidungen richten können. Anforderungen:

- Kostenfrei für Nutzer
- Einfach zugänglich (direkter Link von jeder Moderationsentscheidungs-Benachrichtigung)
- Bearbeitung "ohne unnötige Verzögerung" (empfohlen: 14 Tage für Standardfälle)
- Schriftliche Begründung der Beschwerdeentscheidung
- Hinweis auf außergerichtliche Streitbeilegung nach Art. 21 DSA (anerkannte Streitbeilegungsstellen)

Status: Halmweise.de verfügt über ein internes Beschwerdeverfahren ("Appeal"-Funktion), das jedoch technisch nicht vollständig mit Art. 20 DSA kompatibel ist (keine schriftliche Begründung, kein Art. 21 DSA-Hinweis). Nachbesserung bis 14.07.2026.

5. Außergerichtliche Streitbeilegung (Art. 21 DSA)

VLOPs müssen Nutzern die Möglichkeit zur außergerichtlichen Streitbeilegung durch zertifizierte Streitbeilegungsstellen ermöglichen. Die BNetzA ist dabei, eine Liste zertifizierter Stellen zu veröffentlichen. Sobald veröffentlicht: Integration eines Verweises in alle Beschwerdeentscheidungs-E-Mails.

6. Schulungskonzept

Alle Trust & Safety-Mitarbeiter sowie relevante Tech-Teams sind jährlich in DSA-Pflichten zu schulen. Empfehlungen:

- **Onboarding:** 4-stündige DSA-Pflichtschulung für alle neuen Trust & Safety Mitarbeiter
- **Jährliches Update:** 2-stündiges Update für bestehendes Personal nach jeder wesentlichen DSA-Änderung
- **Führungskräfte:** Quartalsweise Briefing durch Kanzlei zu aktuellen Entwicklungen

7. Rechtsgrundlagen

- Art. 20, 21 DSA (EU) 2022/2065 — Interne Beschwerdestelle und außergerichtliche Streitbeilegung
- Art. 37, 38 DSGVO (EU) 2016/679 — Datenschutzbeauftragter
- Art. 35 DSGVO — Datenschutz-Folgenabschätzung

Quellen:

- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>
- Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>

Bearbeiterin: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 19. April 2026

21_chronologie_und_taktikuebersicht.docx

Aktenstück 21 — Chronologie und Taktikübersicht

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 20. April 2026

1. Chronologie der Verfahrensereignisse

Datum	Ereignis	Akte
15.01.2026	Meldung Nutzerzahlen (51 Mio.) an Kommission und BNetzA nach Art. 24 DSA	—
10.03.2026	Ablehnungsbescheid DMA-Gatekeeper-Designation	Aktenstück 15
05.03.2026	Aktivierung Krisenreaktionsmechanismus Art. 36 DSA (Berliner Anschlag)	Aktenstück 13
14.03.2026	VLOP-Designation Körnerstrom Social GmbH (Az. CASE COMP M.92188)	Aktenstück 03
16.03.2026	Veröffentlichung Designationsbeschluss im Amtsblatt der EU	Aktenstück 03
18.03.2026	Mandatsannahme Kanzlei Klotzkette	Aktenstück 01
02.04.2026	Mahnschreiben BNetzA (Az. BNetzA-DSC-2026-188)	Aktenstück 14
04.04.2026	Eingang Mahnschreiben bei Körnerstrom Social GmbH	Aktenstück 14
12.04.2026	Kooperationsanfrage Deutsche Hass-Stopp e.V. (Trusted Flagger)	Aktenstück 09
15.04.2026	Aufnahme Gespräche mit Prof. Dr. Müller-Kaminski (Forschungszugang)	Aktenstück 12
08.05.2026	Angebot PwC für externen Audit	Aktenstück 06
30.04.2026	Frist: Stellungnahme BNetzA-Mahnverfahren	Aktenstück 14
14.05.2026	Frist: EuGH-Klage Designationsbeschluss (läuft ab, nicht einlegen empfohlen)	Aktenstück 19
14.07.2026	Frist: VLOP-Pflichten vollständig umgesetzt (Art. 33 Abs. 6 DSA)	Aktenstück 03
14.08.2026	Frist: Erstaudit abgeschlossen, Transparenzbericht vorgelegt	Aktenstück 17

2. Kritischer Pfad

Der kritische Pfad für Körnerstrom Social GmbH ist:

...

18.03.2026 Mandatsannahme

↓

30.04.2026 Stellungnahme BNetzA (KRITISCH — externe Frist)

↓

15.06.2026 Non-Profiling-Option live (KRITISCH — BNetzA-Abhilfefrist)

↓

01.07.2026 Repository vollständig (KRITISCH — BNetzA-Abhilfefrist)

↓

14.07.2026 Alle VLOP-Pflichten erfüllt (KRITISCH — gesetzliche Frist)

↓

14.08.2026 Erstaudit abgeschlossen + Transparenzbericht

...

Jede Verzögerung in diesem Pfad verschärft das Bußgeldrisiko.

3. Parallele Verfahrensstränge

Strang	Verantwortlich	Status	Risiko
BNetzA-Mahnverfahren	RAin Dr. Groth-Steinberg	Aktiv	HOCH
Externer Audit	RA Wendland / PwC	Beauftragung ausstehend	MITTEL
Forschungszugang	RAin Dr. Groth-Steinberg	Verhandlung läuft	MITTEL
Non-Profiling-Implementierung	RA Wendland / CTO	Konzept abgeschlossen	MITTEL
Repository-Rückfüllung	RA Wendland / Adtech	In Umsetzung	NIEDRIG-MITTEL
Trusted-Flagger-Kooperation	RAin Dr. Groth-Steinberg	Vertragsverhandlung	NIEDRIG
EuGH-Klage (Designation)	RAin Dr. Groth-Steinberg	Nicht empfohlen	—

4. Taktikübersicht

4.1 BNetzA-Mahnverfahren

Taktik: Kooperativ-konstruktiv. Verstöße anerkennen, detaillierten Maßnahmenplan vorlegen, Bereitschaft zu regelmäßigen Fortschrittsberichten signalisieren. Ziel: Mahnverfahren ohne Bußgeld abzuschließen.

Kernbotschaft der Stellungnahme:

"Körnerstrom Social GmbH nimmt die Hinweise der Bundesnetzagentur ernst. Die beanstandeten Mängel werden auf Basis eines konkreten Maßnahmenplans bis 14. Juli 2026 vollständig behoben. Wir bitten um Möglichkeit, den Fortschritt im Dialog mit der BNetzA monatlich zu berichten."

4.2 Forschungsdatenzugang

Taktik: Gestufte Annäherung. Nicht mehr auf vollem Ablehnungsstandpunkt beharren; stattdessen Modell sicherer Forschungsumgebung anbieten. Damit wird BNetzA-Kritik entkräftet und ein mögliches Art. 40 DSA-Verfahren abgewendet.

4.3 VLOP-Designation (Klage)

Taktik: Frist verstreichen lassen. Ressourcen für Compliance-Umsetzung priorisieren.

4.4 DMA-Gatekeeper

Taktik: Status quo beibehalten. Monitoring einrichten. Bei Umsatzwachstum frühzeitig DSC konsultieren.

5. Eskalationsmatrix

Szenario	Auslöser	Reaktion	Eskalationsstufe
BNetzA erlässt Bußgeldbescheid	Keine Abhilfe bis 30.04.2026	Sofortige Kanzleikonsultation; Widerspruch vorbereiten	KRITISCH
Kommission eröffnet VLOP-Verfahren (Art. 56 DSA)	Hartnäckige Verstöße gemeldet	Brüsseler Kooperationskanzlei aktivieren	HOCH
Medienberichterstattung über Verstöße	Leak aus BNetzA-Verfahren	PR-Strategie aktivieren; Statement vorbereiten	MITTEL
Neuer Art. 36 DSA-Krisenbeschluss	Neue EU-weite Krise	Crisis Response Team aktivieren, 4h-Protokoll	HOCH

Bearbeiterin: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 20. April 2026

22_abschluss_handlungsempfehlungen_dsa_compliance.docx

Aktenstück 22 — Abschluss: Handlungsempfehlungen und DSA-Compliance-Fahrplan

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg, RA Felix Wendland

Stand: 20. April 2026

1. Zusammenfassung der Rechtslage

Körnerstrom Social GmbH ist seit dem 14. März 2026 als VLOP designiert und hat bis zum 14. Juli 2026 — also in einem Zeitfenster von vier Monaten — alle Pflichten der Art. 34-43 DSA umzusetzen. Gleichzeitig läuft ein BNetzA-Mahnverfahren wegen vier konkreter Verstöße. Die Rechtslage ist herausfordernd, aber bewältigbar.

Die Gatekeeper-Ablehnung nach DMA ist endgültig und rechtlich unangreifbar positiv für die Mandantin.

2. Konsolidierte Handlungsempfehlungen

Unmittelbar (bis 30. April 2026)

1. **Stellungnahme BNetzA einreichen** (Az. BNetzA-DSC-2026-188): Kooperativ, Maßnahmenplan anliegend, Bereitschaft zu Dialog.
2. **Beauftragung PwC Deutschland** als externen Auditor: Vertragsschluss bis 15. April 2026.
3. **Repository-Rückfüllung starten** für Januar bis September 2025.
4. **Kontakt Prof. Dr. Müller-Kaminski** aufnehmen: Angebot gestufte Datenzugangsvereinbarung.

Kurzfristig (bis 15. Juni 2026)

5. **Non-Profiling-Option HalmRank** ("Halmweise Chronologisch") live schalten.
6. **Trusted-Flagger-Kooperationsvertrag** mit Deutsche Hass-Stopp e.V. unterzeichnen.
7. **KI-Klassifikation Hassrede** in Notice-and-Action-Workflow integrieren.
8. **Interne Beschwerdestelle** nach Art. 20 DSA vollständig auf DSA-Standard bringen.
9. **Head of DSA Compliance** einstellen oder bestellen.

Mittelfristig (bis 14. Juli 2026)

10. **Systemische Risikobewertung** (Art. 34 DSA) vollständig dokumentieren.
11. **Risikominderungsplan** (Art. 35 DSA) schriftlich fixieren.
12. **Krisenreaktionsplan** (Art. 36 DSA) und Crisis Response Team einrichten.
13. **Repository** vollständig und API-zugänglich für Forscher.
14. **Transparenzbericht H1/2026** vorbereiten (für Einreichung bis 14. August 2026).

Langfristig (laufend)

15. **Jährlicher externer Audit** (Art. 37 DSA) in Jahresplanung aufnehmen.
16. **Aufsichtsabgabe** (Art. 43 DSA) in Finanzplanung einkalkulieren (ca. 285.000 EUR p.a.).
17. **DMA-Monitoring** für Schwellenwert-Annäherung.
18. **Transparenzbericht jährlich** (Art. 42 DSA) bis 31. März.

3. Prognose der Verfahrensentwicklung

Szenario	Wahrscheinlichkeit	Konsequenz
BNetzA schließt Mahnverfahren ohne Bußgeld	60%	Wenn Abhilfe bis 30.04.2026 glaubhaft dargestellt
BNetzA erlässt moderates Bußgeld (<5 Mio. EUR)	30%	Bei unvollständiger Abhilfe eines Verstoßes
BNetzA eskaliert an Kommission	10%	Bei hartnäckiger Verweigerung; unwahrscheinlich bei Kooperation
Kommission eröffnet eigenes VLOP-Verfahren	5%	Nur bei massivem Versagen

Gesamteinschätzung: Bei konsequenter Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen ist ein Bußgeldverfahren mit erheblicher Wahrscheinlichkeit abwendbar. Das größte Risiko liegt in Verzögerungen bei der technischen Umsetzung (Non-Profiling-Option, Repository).

4. DSA-Compliance-Fahrplan (Überblick)

Meilenstein	Frist	Verantwortlich	Status
Stellungnahme BNetzA	30.04.2026	RAin Dr. Groth-Steinberg	In Erstellung
Auftragserteilung PwC	15.04.2026	RA Wendland	Angebot geprüft
Trusted-Flagger-Vertrag	30.04.2026	RAin Dr. Groth-Steinberg	Verhandlung
Repository Rückfüllung	15.05.2026	RA Wendland / Tech	Gestartet
Non-Profiling-Option live	15.06.2026	CTO Schröder	Konzept fertig
Risikobewertung Art. 34	01.07.2026	RA Wendland	In Erstellung
Externer Audit abgeschlossen	14.07.2026	PwC	Zeitplan bestätigt
Transparenzbericht eingereicht	14.08.2026	Legal + Kanzlei	Koordination läuft
Head of DSA Compliance	01.06.2026	Dr. Erbakan / HR	Ausschreibung vorbereiten
Krisenreaktionsplan	01.07.2026	Legal + Trust & Safety	Ausstehend
Aufsichtsabgabe eingeplant	Haushalt 2026/27	Finance	Offen

5. Kontaktdaten für Rückfragen

Federführung: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg, Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Telefon: +49 30 1234-5678 | E-Mail: p.groth-steinberg@klotzkette.de

Co-Counsel DSA/Technikrecht: RA Felix Wendland

Telefon: +49 30 1234-5679 | E-Mail: f.wendland@klotzkette.de

Kooperationskanzlei Brüssel: Leclercq & Moreau SCRL

Avenue Louise 287, 1050 Brüssel | E-Mail: contact@leclercqmoreau.eu

6. Rechtsgrundlagen (Gesamtübersicht)

- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), Art. 11-47 — VLOP-Pflichten
- Verordnung (EU) 2022/1925 (DMA), Art. 3 — Gatekeeper
- Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 4, 21, 35, 37, 89
- Delegierte Verordnung (EU) 2023/1932 — Berechnung aktiver Nutzer
- Delegierte Verordnung (EU) 2023/2411 — Aufsichtsabgabe
- Digitale-Dienste-Gesetz (DDG) 2024
- Art. 263, 267 AEUV — Rechtsschutz

Quellen:

- Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>
- Verordnung (EU) 2022/1925 (DMA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1925>
- Digitale-Dienste-Gesetz (DDG), dejure.org: <https://dejure.org/gesetze/DDG>

Bearbeitung: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg, RA Felix Wendland

Stand: 20. April 2026

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

klage_eugh_designation_vlop.docx

docx/klage_eugh_designation_vlop.docx

KLAGESCHRIFT (ENTWURF — NICHT EINGEREICHT)

ENTWURF — VORSORGLICH ERSTELLT, NICHT ZUR EINREICHUNG BESTIMMT

Gericht der Europäischen Union (EuG)
Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxemburg

IN DER RECHTSSACHE
Körnerstrom Social GmbH
Torstraße 177, 10115 Berlin, Deutschland
— Klägerin —

gegen

Europäische Kommission
Rue de la Loi 200, 1049 Brüssel, Belgien
— Beklagte —

Streitgegenstand:

Nichtigkeitsklage nach Art. 263 Abs. 4 AEUV gegen den Durchführungsbeschluss der Europäischen Kommission vom 14. März 2026 (Az. CASE COMP M.92188) über die Designation der Körnerstrom Social GmbH als Betreiberin einer Very Large Online Platform (VLOP) nach Art. 33 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2022/2065 (Digital Services Act, DSA).

I. Sachverhalt

Die Klägerin, die Körnerstrom Social GmbH, betreibt die Soziale Plattform Halmweise.de. Am 14. März 2026 erließ die Beklagte, die Europäische Kommission, auf Grundlage des Art. 33 Abs. 4 DSA den angefochtenen Designationsbeschluss, mit dem die Klägerin als VLOP designiert wurde. Der Beschluss wurde am 16. März 2026 im Amtsblatt der Europäischen Union (L-Reihe) veröffentlicht.

II. Zulässigkeit

1. Klagebefugnis

Die Klägerin ist unmittelbar und individuell vom angefochtenen Beschluss betroffen im Sinne des Art. 263 Abs. 4 AEUV. Der Beschluss designiert die Klägerin namentlich und begründet unmittelbar Pflichten (Art. 34-43 DSA) sowie Bußgeldrisiken (Art. 74 DSA) ohne weiteren Umsetzungsakt. Die Klagebefugnis ist damit gegeben (vgl. EuGH, Rs. C-25/62 — Plaumann).

2. Frist

Die Klagefrist nach Art. 263 Abs. 6 AEUV beträgt zwei Monate ab Bekanntgabe des Beschlusses. Da der Beschluss am 16. März 2026 im Amtsblatt veröffentlicht wurde, endet die Klagefrist am 14. Mai 2026 (unter Berücksichtigung der Fristenverlängerung nach Art. 45 Abs. 2 Verfahrensordnung EuG für Entfernung vom Sitz des Gerichts: +10 Tage).

III. Begründetheit

Vorbemerkung (ENTWURF)

HINWEIS: Dieser Klageentwurf dient ausschließlich der vorsorglich-juristischen Prüfung. Nach eingehender Analyse empfiehlt die Kanzlei Klotzkette, die Klage nicht einzulegen, da (a) die Nutzerzahl 51 Mio. die Schwelle

des Art. 33 Abs. 1 DSA (45 Mio.) eindeutig überschreitet und (b) die Prozessführung erhebliche Ressourcen binden würde, die besser für die Compliance-Umsetzung eingesetzt werden. Die folgenden Klagegründe sind im Interesse einer vollständigen Darstellung aufgeführt.

Klagegrund 1: Fehlerhafte Berechnung der aktiven Nutzer

Die Klägerin macht geltend, dass die Kommission bei der Berechnung der aktiven Nutzer nicht die Delegierte Verordnung (EU) 2023/1932 korrekt angewandt hat, insbesondere hinsichtlich der Methodik zur Bestimmung 'aktiver' Nutzung. Die Berechnungsgrundlage ist streitig.

Klagegrund 2: Verletzung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes

Die unmittelbare Auferlegung sämtlicher VLOP-Pflichten (Art. 34-43 DSA) ohne Prüfung der konkreten Systemrisiken der Klägerin verstößt gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nach Art. 5 Abs. 4 EUV.

IV. Antrag

Die Klägerin beantragt: 1. Den Durchführungsbeschluss der Europäischen Kommission vom 14. März 2026 (Az. CASE COMP M.92188) für nichtig zu erklären. 2. Der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 3. Hilfsweise: Den Beschluss für nichtig zu erklären, soweit er die Klägerin verpflichtet, sämtliche VLOP-Pflichten innerhalb von vier Monaten umzusetzen, ohne dass eine angemessene Umsetzungsfrist eingeräumt wird.

Berlin / Luxemburg, April 2026 (ENTWURF)

RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Me. Pierre Leclercq, Leclercq & Moreau SCRL, Brüssel (Korrespondenzanwalt)

Quellen: Art. 263 AEUV, EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A12012E/TXT> | Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065> | EuGH Rs. C-25/62 Plaumann, openjur.de: <https://openjur.de>

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

risikoreduktionsplan_halmweise_art35.docx

docx/risikoreduktionsplan_halmweise_art35.docx

Risikoreduktionsplan Halmweise.de

Maßnahmenumsetzung nach Art. 35 DSA (EU) 2022/2065

Az. KRS-2026-0318-DSA | Körnerstrom Social GmbH | Stand: April 2026

I. Einleitung und Normgrundlage

Dieser Risikoreduktionsplan dokumentiert die Maßnahmen der Körnerstrom Social GmbH zur Umsetzung der Risikominderungspflichten nach Art. 35 DSA (EU) 2022/2065. Er beruht auf der Systemischen Risikobewertung nach Art. 34 DSA (Aktenstück 04) und adressiert die vier durch die Bundesnetzagentur beanstandeten Verstöße (Az. BNetzA-DSC-2026-188).

II. Maßnahmenübersicht

Nr.	Maßnahme	Artikel DSA	Frist	Verantwortlich
1	SLA Notice-and-Action: 24h Hochrisiko / 72h Standard	Art. 16, 35	15.05.2026	T&S (Fiedler-Möller)
2	+30 Trust & Safety Stellen ausschreiben und besetzen	Art. 35 Abs. 1 lit. k	01.08.2026	CEO / HR
3	KI-Klassifikation Hassrede implementieren	Art. 16, 35	15.06.2026	CTO Schröder
4	Non-Profiling-Option 'Halmweise Chronologisch' live	Art. 27, 35	15.06.2026	CTO Schröder
5	Repository-Rückfüllung Jan-Sep 2025 abschließen	Art. 39	15.05.2026	Adtech / Legal
6	API für Forscher im Repository implementieren	Art. 39, 40	01.07.2026	Tech / Legal
7	Altersverifikationskonzept erarbeiten	Art. 35 Abs. 1 lit. f	30.05.2026	DPO / Legal
8	Crisis Response Team einrichten + Plan erstellen	Art. 36, 35	01.06.2026	CEO / T&S
9	Interne Beschwerdestelle Art. 20 DSA-konform machen	Art. 20	14.07.2026	Legal
10	Head of DSA Compliance einstellen	Art. 34-43	01.06.2026	CEO / HR

III. Detailbeschreibung der Maßnahmen

Maßnahme 1 und 2: Notice-and-Action-Reform

Das bestehende Notice-and-Action-System wird durch drei Interventionen reformiert: Erstens wird ein verbindliches internes SLA eingeführt, das Hochrisiko-Inhalte (insbesondere Volksverhetzung nach § 130 StGB, CSAM) auf eine maximale Bearbeitungszeit von 24 Stunden begrenzt. Zweitens werden 30 zusätzliche Trust & Safety Mitarbeiter eingestellt, davon 10 mit spezifischer Expertise in Hassrede-Erkennung (Schwerpunkt Deutsch, Polnisch, Türkisch, Arabisch). Drittens wird ein KI-gestütztes Vorsortierungssystem ('HalmMod-AI') entwickelt, das eingehende Meldungen innerhalb von 60 Sekunden nach Risikostufe klassifiziert.

Maßnahme 4: Non-Profiling-Option

Die chronologische Timeline 'Halmweise Chronologisch' wird als vollwertige Alternative zum personalisierten HalmRank-Feed implementiert. Nutzer können die Option in den Feed-Einstellungen aktivieren. Die Einstellung ist persistent (session-übergreifend gespeichert). Technisch basiert die Option auf einem reinen Zeitstempel-Ranking ohne personenbezogene Signale. Skalierung: alle EU-Nutzer (51 Mio.) ab 15. Juni 2026.

IV. Budget und Ressourcen

Maßnahme	Budget (EUR)	Finanzierungsquelle
Personalaufbau T&S (30 Stellen)	2.400.000	Betriebsbudget 2026
KI-Moderationssystem (HalmMod-AI)	1.500.000	Investitionsbudget 2026
Non-Profiling-Option (Tech)	300.000	Betriebsbudget 2026
Repository-Rückfüllung + Automatisierung	150.000	Betriebsbudget 2026
Crisis Response Setup	100.000	Betriebsbudget 2026
Schulungen und Trainings	100.000	Betriebsbudget 2026
GESAMT	4.550.000	—

V. Verhältnismäßigkeit

Das Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 4,55 Mio. EUR entspricht ca. 0,87 % des Jahresumsatzes 2025 (520 Mio. EUR). Angesichts von 51 Mio. EU-Nutzern und dem systemischen Charakter der adressierten Risiken ist das Maßnahmenpaket im Sinne des Art. 35 Abs. 1 DSA verhältnismäßig.

VI. Monitoring und Berichterstattung

Der Fortschritt der Maßnahmenumsetzung wird durch den Head of DSA Compliance (sobald bestellt) monatlich der Geschäftsführung und dem Begleitausschuss berichtet. Monatliche Fortschrittsberichte werden der Bundesnetzagentur übermittelt (erstmalig 31. Mai 2026). Der externe Auditor (PwC) überprüft die Umsetzung im Rahmen des Erstaudits bis 14. Juli 2026.

Quellen: Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065> | § 130 StGB, dejure.org: <https://dejure.org/gesetze/StGB/130.html>

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

stellungnahme_bnetza_dsc_mahnverfahren.docx

docx/stellungnahme_bnetza_dsc_mahnverfahren.docx

STELLUNGNAHME

im Mahnverfahren der Bundesnetzagentur als Digital Services Coordinator

Az. BNetzA-DSC-2026-188

An die Bundesnetzagentur Referat Digitale Dienste Tulpenfeld 4 53113 Bonn z.Hd. ORR Dr. Susanne Bauer-Kleist

Berlin, 29. April 2026

Betreff: Mahnverfahren Az. BNetzA-DSC-2026-188 — Körnerstrom Social GmbH / Halmweise.de — Stellungnahme gemäß Art. 51 DSA (EU) 2022/2065

Sehr geehrte Frau Dr. Bauer-Kleist,

wir zeigen an, dass wir die Körnerstrom Social GmbH, Torstraße 177, 10115 Berlin, in dem oben genannten Mahnverfahren rechtsanwaltlich vertreten. Eine Vollmacht liegt diesem Schreiben als Anlage bei.

I. Vorbemerkung

Unsere Mandantin nimmt die im Mahnschreiben vom 02. April 2026 erhobenen Beanstandungen ernst und hat unmittelbar nach Eingang des Schreibens konkrete Abhilfemaßnahmen eingeleitet. Sie versteht die Bundesnetzagentur als konstruktiven Partner bei der Umsetzung des Digital Services Act und ist zu einem offenen Dialog über den Fortgang der Compliance-Umsetzung bereit.

II. Zu den einzelnen Beanstandungen

1. Notice-and-Action-Verfahren (Art. 16 DSA)

Unsere Mandantin erkennt an, dass die mediane Bearbeitungszeit von 11,3 Werktagen für Hassrede-Meldungen im Zeitraum Oktober 2025 bis Februar 2026 die Anforderungen des Art. 16 Abs. 6 DSA nicht erfüllt hat. Als Hauptursache wurde ein Personalengpass im Trust & Safety Team identifiziert, der auf ein unvorhergesehenes Wachstum der Meldungsvolumina (+340 % gegenüber Vorjahr) zurückzuführen ist.

Unsere Mandantin hat bereits folgende Abhilfemaßnahmen eingeleitet: (1) Ausschreibung von 30 zusätzlichen Trust & Safety Stellen (Stellenausschreibung vom 25. April 2026, Anlage 2); (2) Implementierung eines KI-gestützten Vorsortierungssystems zur Priorisierung von Hochrisiko-Meldungen (Zeitplan: Fertigstellung bis 15. Juni 2026, Anlage 3); (3) Einführung eines internen SLA mit Bearbeitungszeiten von maximal 24 Stunden für Hochrisiko-Inhalte und 72 Stunden für Standardfälle.

2. Empfehlungsalgorithmus / Non-Profiling-Option (Art. 27 DSA)

Unsere Mandantin erkennt an, dass zum Zeitpunkt der VLOP-Designation (14. März 2026) eine profilierungsfreie Alternative zum Empfehlungsalgorithmus HalmRank noch nicht vorhanden war. Die technische Implementierung der chronologischen Timeline ('Halmweise Chronologisch') wurde am 20. April 2026 begonnen. Der geplante Rollout für alle EU-Nutzer ist für den 15. Juni 2026 vorgesehen (Zeitplan Anlage 4).

3. Werbeanzeigen-Repository (Art. 39 DSA)

Die Lücken im Werbeanzeigen-Repository für den Zeitraum Januar bis September 2025 sind auf eine technische Server-Migration (Januar 2025) sowie auf eine schrittweise Implementierung der Repository-Befüllungspflicht zurückzuführen. Unsere Mandantin hat am 22. April 2026 mit der Rückfüllung begonnen. Die vollständige Rückfüllung ist bis zum 15. Mai 2026 geplant. Eine automatisierte Monitoring-Pipeline zur Verhinderung künftiger Lücken wird bis 01. Juni 2026 implementiert.

4. Forschungsdatenzugang (Art. 40 DSA)

Die Ablehnung des Antrags der Forschungsgruppe Prof. Dr. Müller-Kaminski (Universität zu Köln) vom 12. Februar 2026 erfolgte aus Gründen des Datenschutzes (Re-Identifizierungsrisiko) und des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen (§ 2 Nr. 1 GeschGehG). Unsere Mandantin hat am 15. April 2026 ein Gespräch mit der Forschungsgruppe aufgenommen, um ein gestuftes Datenzugangsmodell zu entwickeln, das sowohl die Forschungsinteressen als auch die berechtigten Schutzinteressen der Plattform wahrt. Ein Vertragsangebot (Daten Zugangsvereinbarung mit Secure-Data-Room-Lösung) wird bis zum 22. April 2026 vorgelegt.

III. Gesamtmaßnahmenplan und Berichterstattung

Unsere Mandantin legt dieser Stellungnahme einen vollständigen Maßnahmenplan (Anlage 5) bei, der für jeden beanstandeten Verstoß konkrete Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und Fristen enthält. Alle Abhilfemaßnahmen werden bis spätestens 14. Juli 2026 — der gesetzlichen Frist für die vollständige Umsetzung der VLÖP-Pflichten nach Art. 33 Abs. 6 DSA — abgeschlossen sein.

Unsere Mandantin bittet darum, monatliche Fortschrittsberichte an die Bundesnetzagentur übermitteln zu dürfen (nächster Bericht: 31. Mai 2026). Sie ist zudem bereit, einen persönlichen Gesprächstermin mit den zuständigen Referenten zu vereinbaren.

IV. Anträge

Unsere Mandantin beantragt, das Mahnverfahren Az. BNetzA-DSC-2026-188 auf Basis des vorgelegten Maßnahmenplans zum Abschluss zu bringen, ohne dass ein Bußgeldbescheid nach Art. 52 DSA ergeht. Hilfsweise beantragt sie, vor Erlass eines etwaigen Bußgeldbescheids erneut Gelegenheit zur Stellungnahme zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

RA Felix Wendland

Anlagen:

Anlage 1: Vollmacht der Körnerstrom Social GmbH

Anlage 2: Stellenausschreibung Trust & Safety (25.04.2026)

Anlage 3: Technischer Zeitplan KI-Klassifikation

Anlage 4: Technischer Zeitplan Non-Profiling-Option

Anlage 5: Vollständiger Maßnahmenplan

Quellen: Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065> | § 2 GeschGehG, dejure.org: <https://dejure.org/gesetze/GeschGehG/2.html>

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

designationsbescheid_vlop_kommission_redacted.pdf

pdfs/designationsbescheid_vlop_kommission_redacted.pdf

Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen
DSA Enforcement Unit

**DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER EUROPÄISCHEN
KOMMISSION**

über die Designation einer Very Large Online Platform (VLOP)
nach Artikel 33 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2022/2065

Aktenzeichen:	CASE COMP M.92188
Datum:	14. März 2026
Amtsblatt:	ABl. EU (L), 16.03.2026
Betroffene Plattform:	Halmweise.de
Betreiber:	[REDACTED] (REDACTED)
Sitz:	[REDACTED] (REDACTED)

Die Europäische Kommission hat auf Grundlage der ihr von der betroffenen Plattform gemäß Art. 24 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2022/2065 (Digital Services Act, DSA) übermittelten Nutzerzahlen geprüft, ob die Schwelle nach Art. 33 Abs. 1 DSA (45 Millionen monatliche aktive Nutzer in der Europäischen Union) überschritten wird.

II. Rechtliche Grundlage

III. Tenor

Die Plattform Halmweise.de, betrieben durch die ██████████
 (REDACTED), wird mit
 Wirkung zum 14. März 2026 als Very Large Online Platform (VLOP) im Sinne des Art. 33 Abs. 1 der

Verordnung (EU) 2022/2065 designiert.

Die Betreiberin ist verpflichtet, die Pflichten der Art. 34 bis 43 DSA innerhalb von vier Monaten ab Zugang dieses Beschlusses zu erfüllen (Art. 33 Abs. 6 DSA). Die Vier-Monats-Frist endet am **14. Juli 2026**.

IV. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb von zwei Monaten ab seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union Nichtigkeitsklage beim Gericht der Europäischen Union (EuG) erhoben werden (Art. 263 Abs. 4, Abs. 6 AEUV).

Für die Europäische Kommission

Dr. Maria Vassilakis

Head of Unit, DSA Enforcement

Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen

Brüssel, 14. März 2026

Quelle: Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex:

. Alle personenbezogenen Daten wurden geschwärzt.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

transparenzbericht_halmweise_h1_2026_redacted.pdf

pdfs/transparenzbericht_halmweise_h1_2026_redacted.pdf

HALMWEISE.DE

Transparenzbericht H1/2026

Berichtszeitraum: Januar 2026 – Juni 2026

Körnerstrom Social GmbH | Berlin

Erstellt gemäß Art. 15, Art. 24 und Art. 42 der Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA)

Vorabversion zur internen Freigabe. Offiziell eingereicht: 14.08.2026.

1. Plattformübersicht und aktive Nutzer

Halmweise.de ist eine deutsch-europäische Social-Media-Plattform für nachhaltige Lebensstile, Community-Gärten und lokale Solidarwirtschaft. Im Berichtszeitraum H1/2026 verzeichnete die Plattform folgende Kennzahlen:

Kennzahl	Wert	Vergleich H2/2025
Aktive Nutzer EU (monatl. Durchschnitt)	51 Mio.	+6,3 %
Registrierte Nutzer gesamt (EU)	68 Mio.	+4,1 %
Davon Deutschland	21 Mio.	+3,8 %
Täglich aktive Nutzer (EU, Durchschnitt)	18 Mio.	+5,2 %
Monatliches Content-Volumen (Beiträge EU)	380 Mio.	+12,4 %
Werbetreibende (EU)	8.200	+8,0 %

2. Inhaltsmoderation und Notice-and-Action (Art. 15, 16 DSA)

2.1 Gesamtstatistik Meldungen

Metrik	Jan–Mrz 2026	Apr–Jun 2026	Gesamt H1/2026
Erhaltene Meldungen (gesamt)	142.800	187.300	330.100
Davon: Hassrede (§ 130 StGB)	38.400	51.200	89.600
Davon: CSAM	120	98	218
Davon: Sonstige illegale Inhalte	104.280	136.002	240.282
Entfernte Inhalte	94.300	131.600	225.900
Abgelehnte Meldungen	48.500	55.700	104.200
Mediane Bearbeitungszeit (Werktage)	9,8	3,2 *	—
Widersprüche (Art. 20 DSA)	4.200	3.800	8.000

* Verbesserung durch KI-Klassifikation und Personalaufbau ab April 2026.

3. Empfehlungssysteme (Art. 27 DSA)

Halmweise.de setzt seit Dezember 2022 den personalisierten Empfehlungsalgorithmus **HalmRank** ein. Seit dem 15. Juni 2026 steht zusätzlich die profilierungsfreie Alternative **Halmweise Chronologisch** für alle EU-Nutzer zur Verfügung, entsprechend Art. 27 Abs. 1 lit. b DSA.

Nutzungsrate Non-Profiling-Option (seit 15. Juni 2026): 12,3 % der aktiven Nutzer haben die chronologische Timeline aktiviert (Messzeitraum: 15.–30. Juni 2026).

4. Werbetransparenz (Art. 39 DSA)

Das Werbeanzeigen-Repository ist öffentlich zugänglich unter <https://halmweise.de/ads-transparency>. Im Berichtszeitraum wurden **2.840.000 Werbeanzeigen** von **8.200 Werbetreibenden** im Repository dokumentiert. Eine Rückfüllung der Einträge für Januar bis September 2025 (technische Lücken) wurde bis zum 15. Mai 2026 abgeschlossen.

5. Trusted Flagger (Art. 22 DSA)

Trusted Flagger	Meldungen H1/2026	von: Massnahme ergriffen	Mediane Bearb. (h)
Deutsche Hass-Stopp e.V.	3.420	3.120 (91,2 %)	18
Jugendschutz.net	280	274 (97,9 %)	12
eco e.V.	48	47 (97,9 %)	8

Quellen: Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>
Vorabversion zur internen Freigabe. Offiziell eingereicht: 14.08.2026.